

SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

ACTA No:	31
LUGAR:	Recinto Concejo Municipal
FECHA:	02 de abril de 2025
HORA DE INICIACIÓN:	4:56 p.m.
5HORA DE FINALIZACIÓN:	7:37 p.m.
PRESIDENTE:	CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA
SECRETARIO (E):	SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS SOTO

En el Honorable Concejo Municipal de Chía, Cundinamarca, el día 2 de abril de 2025, previa citación, se reunieron los miembros del Honorable Concejo Municipal de Chía con el fin de sesionar.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Muy buenas tardes por favor señor secretario llamamos a lista por favor para verificación del quorum.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

Buenas tardes, Honorables Concejales

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	PRESENTE
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	PRESENTE
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	PRESENTE
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	PRESENTE
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	PRESENTE
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCON	PRESENTE
JORGE HERNAN SALAZAR GORDILLO	PRESENTE
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	PRESENTE
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	PRESENTE
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	PRESENTE
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	PRESENTE

Le informo señor Presidente que hay 11 Concejales presentes en la sesión.

En el transcurso de la sesión se hicieron presentes los Concejales: Luis Felipe Galvis Ramos, Laura Giselle Garcia Melo, Natalia Gil Loaiza e Iván Dario Jiménez La Rotta.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo quorum y siendo las 4:56 minutos de la tarde del día 2 de abril de 2025, doy por instalada la sesión plenaria convocada para hoy.

Por favor leemos el orden del día.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

ORDEN DEL DÍA 2 DE ABRIL 2025

1. Llamado lista y verificación de quórum.



2. Lectura discusión y aprobación del orden del día.
3. Continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025, **"POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHIA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL, CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**
Ponente Honorable Concejal Pablo Andrés Castro Castro.

Está leído el orden del día señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Se pone en consideración el orden del día, anuncio que se va a cerrar. Se cierra la discusión.

Tomamos votación por aprobación o negación del orden del día.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCON	POSITIVO
JORGE HERNAN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

Le informo señor Presidente que hay 12 votos positivos por la aprobación del orden del día.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Queda aprobado el orden del día, siguiente punto.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S, SECRETARIO GENERAL (E)

1. Llamado lista y verificación de quorum, punto que ya fue evacuado.
2. Lectura discusión y aprobación del orden del día, punto que ya fue aprobado.
3. Continuación estudio en segundo debate del Proyecto de Acuerdo No. 03 de 2025, **"POR MEDIO DEL CUAL SE DELEGA AL ALCALDE DE CHIA LA FACULTAD PARA LA LEGALIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN URBANÍSTICA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CON CONDICIONES DE PRECARIEDAD Y DE ORIGEN INFORMAL, CONFORMADOS POR VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y USOS COMPLEMENTARIOS QUE LA SOPORTAN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"**
Ponente Honorable Concejal Pablo Andrés Castro Castro.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Con un cordial saludo para la Administración Municipal, para los Honorables Concejales, personas que nos siguen en redes sociales, continuamos con el debate el Proyecto de Acuerdo No. 3 en Plenaria.

Honorable Concejal Ponente Pablo Andrés Castro tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Gracias señor Presidente.

Un saludo para la Mesa Directiva, los compañeros, la Administración Municipal y a las personas que nos acompañan en barras y nos siguen a través de redes.

Creo que estamos dando un debate bien interesante Presidente, no creo que amerite menos frente a algo que tiene una trascendencia social, como es la legalización, formalización, normalización de asentamientos humanos, el Municipio decía no necesita más asentamientos humanos, necesita legalizar los existentes y evitar que siga viendo infracciones urbanísticas, pero por ahora no podemos abandonar una realidad que son los asentamientos, la existencia de los asentamientos y creo que entorno a eso estamos dando un debate juicioso, un debate centrado, no hay afán Presidente, ninguno, se debe debatir el tiempo que sea necesario, las sesiones que sean necesarias, pero debe hacerse bien, de darse la información que corresponde, no vender cortinas de humo.

En ese orden de ideas, señor Presidente le solicito que se sirva darle el uso de la palabra a la Administración Municipal entorno de las consideraciones que en la sesión del día de ayer se hicieron por esta Corporación, para que le dé respuesta justa, amplia, paciente, técnica y clara, tanto a los miembros de la Corporación como a la ciudadanía del Municipio de Chía.

Gracias Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted Concejal ponente, de la Administración ¿quién desea intervenir?, Arquitecto Héctor Orlando tiene el uso de la palabra.

SEÑOR HECTOR ORLANDO RUÍZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Muy buenas tardes para todos, muchas gracias señor Presidente por concederme el uso de la palabra, con un cordial saludo para todos los Concejales del recinto, para el personal Administrativo del Concejo municipal.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Qué pena arquitecto que el Concejal ponente va a mencionar algo.



HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Gracias, qué pena arquitecto, es que Presidente cuando hablaba del tema de no especular, de no prestarnos para la desinformación, mire con motivo de la sesión del día de ayer y esto quiero dejarlo muy claro y que le llegue a la comunidad, que además nosotros como miembros de esta Corporación lo tengamos clarísimo, porque pareciera que de la sesión de ayer hubiese quedado en el ambiente que el proceso de legalización o el trámite de legalización de asentamientos humanos suplía los trámites de liquidación de herencia y de procesos de sucesión, me han llamado varias personas y sé que algunos de los Concejales también han recibido llamadas en ese sentido, esto no suple y no sirve para evitar, ni obviar, ni cumplir con trámites, ni de liquidación de herencia, ni procesos de sucesión, antes bien, creo, que para poder radicar los papeles las solicitudes requieren de tener títulos debidamente saneados.

Entonces Presidente, yo quería enviar este mensaje a la comunidad, esto no suple las sucesiones, en ningún caso, excúseme, Presidente y excúseme arquitecto que lo interrumpí, pero me parece que es de suma importancia dejar esta claridad.

Muy amable.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Arquitecto Héctor Orlando continúa.

SEÑOR HECTOR ORLANDO RUÍZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Muchas gracias Presidente.

También extender el saludo a los compañeros de la Administración Municipal y las personas que nos acompañan en las barras y nos siguen por las diferentes plataformas.

Hoy, a partir y fruto de lo que se construye día a día en este Proyecto de Acuerdo y creo que finalmente lo que señala el Concejal Pablo Andrés Castro es ajustado a la situación que amerita y que requiere sesión por sesión el debate y el análisis de la propuesta.

Me parece que nosotros como siempre hemos tomado atenta nota de las observaciones y vamos a hacer un barrido completo, esperamos que no se nos quede sin abordar ninguno de los temas, yo tengo aquí también unas anotaciones adicionales a la presentación que de pronto complementarán y evacuará todas las inquietudes que se presentaron en la sesión de anoche.

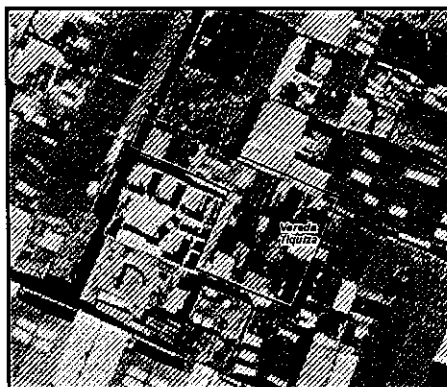
En primera instancia trajimos una presentación donde vamos a analizar lo que tiene que ver con los asentamientos, que no de alguna manera por la condición en que está desarrollado el predio, por la condición en que se encuentra construido es literalmente imposible generar la asignación de las unidades de vivienda con los derechos correspondientes a nivel del primer piso, la mayoría de las edificaciones que nosotros hemos encontrado como hemos visto en las imágenes y en todo el análisis que hemos hecho a través de la de la revisión de las diferentes sesiones, las visitas que de pronto ustedes han tenido la oportunidad de hacer en los sectores, aprecian unas situaciones de grados de consolidación demasiado altos, nosotros lo que queremos indicar acá es el soporte y el tratamiento que le estamos dando a esas propuestas que se generan ante la imposibilidad de partir materialmente a nivel de primer piso, y contando que únicamente se disponen de unas áreas construidas dentro de los predios unas situaciones ya muy consolidadas que es la única posibilidad que tienen las personas, las familias para

poderle entregar a sus hijos, a su núcleo familiar a nivel de construcciones en segundo y tercer piso donde las normas lo permiten.

Entonces en ese sentido arranco por establecer como los criterios para cuando se detecta y se establece un asentamiento que tiene las condiciones, la necesidad y la alternativa de recurrir a poderles entregar a las personas en un primero, un segundo piso o un tercer piso que es el único elemento que tiene la familia por la misma condición en que se desarrolló la construcción, y los mismos tamaños de los predios es una situación bastante generalizada esa posibilidad de entregar en los temas de pisos superiores.

En los procesos de legalización se presentan multifamiliares en una sola edificación (apartamentos), se permite su regularización y en el acto administrativo se le faculta a desarrollar la respectiva propiedad horizontal que a la postre culmina con la generación de matrículas individuales.

La máxima altura que se ha autorizado en esta tipología son tres pisos en urbano o centro poblado, en área rural se presenta en dos pisos en la mayoría de los casos.



Esta imagen corresponde a un asentamiento que nosotros entregamos el primero de marzo de este año, se identificó y se caracterizó a 10 personas que tienen los derechos y que son las personas que hacen parte del núcleo familiar, pero por la condición en que está construido el predio, un porcentaje muy alto casi rayando en el 100% de ocupación, la propuesta que nosotros encontramos y validamos son tres (3) construcciones plenamente identificadas, que nosotros ahora en un planito rápidamente no voy a entrar en detalle técnico porque aquí la condición es explicar la esencia y la filosofía del tema sin entrar en algunos elementos técnicos, pues que ya son resorte de todo ese análisis de la propuesta urbanística que se plantea.

Entonces la mayoría de esas edificaciones tienen y la única posibilidad es empezar a acceder a distribuir apartamento por apartamento, unidad por unidad en pisos superiores.



Img1: RAD 39712/24



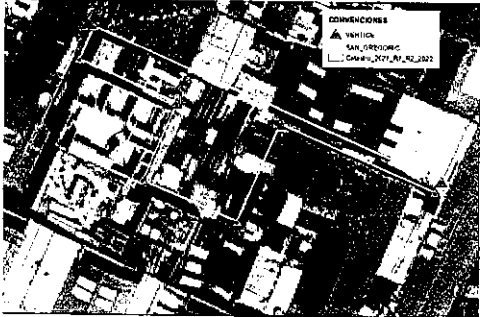
Img2: RAD 34031/24

Esta imagen que tengo acá es la construcción típica que hemos encontrado de una familia que desarrolló una construcción en tres (3) pisos, la tiene asignada y repartida a esas personas que hacen parte del núcleo familiar, y aquí hay una situación particular y ¿que lo que se necesita aclarar? Es la posibilidad y que existe todos los elementos para poderle generar documentos independientes a esos pisos, y finalmente el ejercicio que planteamos que era la aparición de folios de matrícula inmobiliaria, aquí es claro que se identifica, se hacen unas propuestas de mejoramiento de esa edificación para empezar a mejorar la ocupación del 100% y se empieza a hacer una propuesta de mejoramiento, generar condiciones de iluminación, ventilación, dentro de esa estructura para que empiecen a aparecer la posibilidad de unas construcciones mucho más dignas para las personas de esas familias, y se identifican esas unidades que posteriormente cuando se apruebe el asentamiento darán lugar a un proceso posterior y es a través de esa resolución que nosotros aprobemos, van a generar unos planos de propiedad horizontal, que van a generar la aparición de las 3,4,5,6,7 matrículas que se generen dentro de esa propuesta de asentamiento.

Entonces, al final del ejercicio como siempre lo hemos hecho no es que esas personas vayan a quedar en el aire o sin la posibilidad de tener o materializar su propiedad, no porque, finalmente después del ejercicio de la legalización del asentamiento y el reconocimiento de la existencia de esas condiciones, se va a saltar al proceso de aprobación de planos de propiedad horizontal y con la posibilidad de presentarlos todos los temas de reconocimiento de edificaciones. Lo que se aprecia es que el ejercicio le va a dar la oportunidad que esas personas por piso, por apartamento o por unidad, también van a tener la posibilidad de acceder a sus folios de matrícula inmobiliaria.

RADICADO 20239999935593 – RESOLUCIÓN 776 DE 2025

ITEM	CA	ND	me
Área total del predio del Asentamiento Humano m2	229,42		m2
Área total final ocupada del Asentamiento Humano m2	90,13		m2
Lotes segregados	3		und
unidades habitacionales a legalizar con propiedad horizontal	10		und
Grado de Consolidación del Asentamiento (%)	100		%



SOLUCIÓN PLANIMÉTRICA

Este es el ejemplo típico que nosotros encontramos y que lo traigo a colación porque es reciente y es la aplicación básicamente encontramos un predio de 229.42 mts², en el centro poblado de cuatro esquinas en Tiquiza, es un predio que en este momento tiene tres (3) unidades que es lo que nos permite plantear de arrancada que las unidades resultantes de este proceso de asentamiento van a ser tres (3) unidades y en cada unidad se van a ubicar las personas que tienen los derechos, esas 10 personas que hacen parte de ese núcleo familiar quedaron identificados, quedaron caracterizados, están ubicados dentro de la conformación y distribución del asentamiento y harán parte de ese ejercicio donde ellos validan la aparición de esas tres (3) unidades y en cada unidad se van a desarrollar varias viviendas y de acuerdo como está el proceso constructivo para generar la aparición posterior de los folios de matrícula inmobiliaria, al final del ejercicio se deben generar esas 10 matrículas inmobiliarias que vemos como propuestas de unidades resultantes.

Análisis de la información

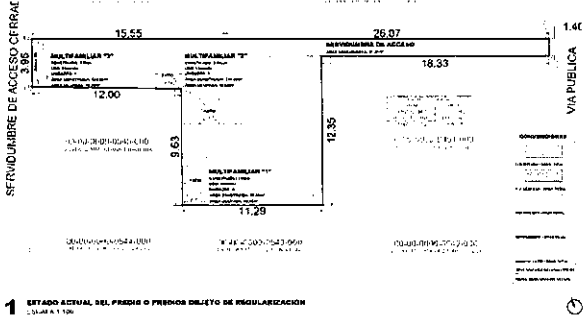
Lotes y construcciones del Asentamiento Humano										
AREA BRUTA m²:		229,42		Lotes edificables:				3		UN
AREA RESERVA VIAL m²:		5,18		Lotes Asentamiento:				3		UN
AREA NETA m²:		224,24		Grado de consolidación				100%		%
Área de Servidumbre										
Nombre del Lote		Área de la vía en m²		Carácter		MOJONES				
Servidumbre de Acceso		26,13		PRIVADA		M11-M12-M5-M16-M15				
Totales		26,13								
Área de lotes y construcciones										
Nombre del Lote	Área lote (m²)	AREA CONSTRUIDA EXISTENTE (m²)				área por demoler	área ocupada total (piso 1)	Área total por Lote Reconocimiento entre (Dir. de Urbanismo)	I.O. propuesto %	Uso, Mojones y Unidades
		Piso 1	Piso 2	Piso 3	Subtotal					
1	99,93	99,93	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00	0,00	0%	MULTIFAMILIAR M5-M6-M7-M14-M13-
2	49,83	46,63	46,63	46,63	139,89	0,00	46,63	139,89	94%	MULTIFAMILIAR M11-M12-M13-M14-M6-
3	48,35	43,50	45,67	45,67	134,84	0,00	43,50	134,84	90%	MULTIFAMILIAR M1-M10-M8-M9-
AFECCION VIAL	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	M15-M3-M4-M16-
Servidumbre de Acceso	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	M11-M12-M5-M16-M15-
Subtotales	229,42	190,06	92,30	92,30	374,66	99,93	90,13	274,73	40%	
índices	I.O. ocupación actual	85%	I.C. constr. en actual	167%	I.O. ocupación propuesta	40%	I.C. constr. propuesta	123%		Total unidades de vivienda
										10

Aquí nosotros hicimos un ejercicio y es identificar el predio, identificar el área de una eventual reserva si la tiene, ahí ese predio tiene una reserva de 5.18 mts², es una reserva muy pequeña para el tema de la conformación del anillo veredal, está a menos de media cuadra de la esquina de cuatro esquinas para las personas que se puedan ubicar, entonces digamos que ese es un centro poblado donde la norma permite la construcción de vivienda en tres (3) pisos, aquí cuando vimos la imagen, ese asentamiento en esos tres (3) pisos es muy claro y muy evidente que no estamos tratando de aprobar un edificio, sino es una vivienda de tres (3) pisos donde están ubicados las 10 personas que hacen parte del núcleo familiar, ese es como el resumen, cuando uno sabe que esas son las reglas de juego, y nosotros a partir de esa identificación establecemos esas tres (3) unidades, empezamos a construir una propuesta de implantación en cada uno de los lotes, que empiece a generar esas condiciones de iluminación, ventilación, sismo resistencia, todos esos elementos que hay que generarle también como condiciones a esos asentamientos, empezamos a generarle la norma urbanística para cada piso y aquí es muy importante que nosotros siempre de la mano para el caso de los centros poblados trabajamos de la mano con los instrumentos normativos que tiene el Plan de Ordenamiento Territorial, tenemos la ficha de área residencial urbana y tenemos los elementos de la norma urbanística complementaria del suelo urbano para la aplicación de los centros poblados, para el caso puntual que nos ocupa y temas como la densidad habitacional para que aparezcan la posibilidad de construcciones que sean funcionales, que sean dignas, que tengamos espacios razonables, funcionales y que tengan una condición digna dentro de su ubicación.

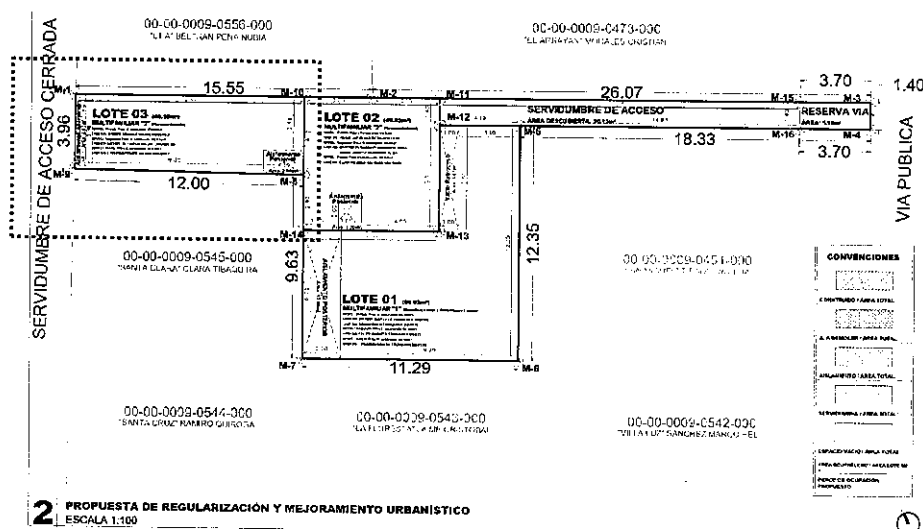
Entonces al cruzar esos insumos nos da como resultado la propuesta de plantear la construcción y el desarrollo constructivo piso por piso de acuerdo a la forma en que están repartidas las unidades dentro de los pisos que hacen parte de esa construcción.

Distribución

LOTE	area m2	uso	interesado
Lote 1	99,93	multifamiliar	CESAR AUGUSTO TIBAQUIRA MARTIN FELIPE ANDRES TIBAQUIRA MARTIN JUAN PABLO TIBAQUIRA MARTIN IVONNE MARCELA TIBAQUIRA MARTIN DIANA JANETH SANABRIA ALBA
Lote 2	49,83	multifamiliar	NESTOR FERNANDO ANABRIA ALBA ELVIA HELENA HOLGUIN HOLGUIN OLGA LUCIA ALARCON HOLGUIN
Lote 3	48,35	multifamiliar	MIGUEL ALFONSO ROJAS JARAMILLO KAREN ANDREA ROJAS VASQUEZ CRISTIAN FELIPE ROJAS VASQUEZ
Reserva Vial	5,18	-	Proyección Vial
Servidumbre de Acceso	26,13	-	Servidumbre privada
TOTAL	229,42		



Este es un este es digamos que el resumen donde ya identificamos el lote, número, uno tiene un área 99.93, el uso es vivienda multifamiliar porque son más de tres (3) unidades de vivienda, en este caso el lote uno está para ese grupo familiar que lo componen 4 personas que hacen parte en ese lote, en el lote dos van otras 4, y en el lote tres van 3 personas, digamos que en esa condición en el plano aparece como está ubicado cada uno de las construcciones y se empieza a establecer las normas urbanísticas para poderlo desarrollar, nosotros empezamos a precisar la ubicación de los aislamientos y generar un cuadro de áreas donde aparece toda el área construida, los aislamientos, el área libre de cada una de las unidades. Aquí que están los tres (3) lotes donde están repartidos las 10 personas.



Nos vamos a detener y lo enmarque, el lote número tres porque le voy a hacer como un zoom para ver cómo está conformado esa unidad tres, para efectos de que se den cuenta cómo se distribuye al interior de ese lote tres el núcleo familiar que tiene los derechos sobre esa unidad, entonces en el primer piso está el gráfico de la izquierda, el primero es la planta del primer piso que nosotros encontramos en la construcción, y ya tiene una definición de área, una definición de espacios, una definición de aislamientos y sabemos que esa unidad por ejemplo le corresponde a Karen Andrea Rojas Vázquez, ya está identificado, sabemos el área ocupada y construida, y finalmente digamos que esa es la configuración de esa de esa unidad a nivel de primer piso.

Luego colocamos la planta del segundo piso donde está la conformada la unidad para efectos de poder establecer cómo se distribuye y cómo está generado ese segundo piso, tenemos las áreas y tenemos todo este proceso, aquí que es muy importante, estos planos están amojonados y alinderados precisamente para que después de que los tres lotes tengan sus matrículas inmobiliarias independientes, sobre cada uno de esas unidades resultantes se plantee los tres proyectos de propiedad horizontal que le van a abrir los folios de matrícula inmobiliaria a cada una total de las 10 unidades.

Finalmente ese es como el ejercicio dentro del proceso de un asentamiento de manera vertical, y de manera vertical digamos que a veces el término vertical me parece un poquito exagerado cuando en la imagen se aprecia que finalmente estamos hablando no de un edificio, sino una construcción de tres pisos y así se desarrolla la mayoría de edificaciones que están en esa condición, desafortunadamente en esos sectores que están altamente consolidados las familias, los papás, fue lo único que le pudieron entregar a su núcleo familiar, a sus hijos, y por el camino lo fueron repartiendo y organizando por pisos que es la forma medianamente más organizada para poderle reconocer a cada uno su propiedad.

Entonces finalmente ahí no estamos hablando de la construcción en altura 5,6,7 pisos, por fuera de los lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial.

Aquí somos claros que el primer elemento en la visita que hacemos por primera vez a cada una de las solicitudes de asentamiento podemos identificar y caracterizar, cómo está la construcción contra lo que nosotros podemos aprobar y proponerle a veces hay una radiografía donde hay construcciones que están excedidas por encima de la norma y nosotros lo identificamos lo caracterizamos y empezamos a hacer una propuesta de mejoramiento, porque no podemos, como lo hemos dicho siempre pasar por encima de lo que establece el Plan de Ordenamiento Territorial y eso es un poco el mensaje también para todas las personas que de pronto están vinculando los desarrollos de asentamientos con potenciales salidas para hacerle el quite a cumplimiento de las normas del Plan de Ordenamiento Territorial. No, aquí somos claros que estamos con los insumos del POT y sobre eso son los que tenemos que regir y la comunidad sabe cuáles son las condiciones en que su proyecto de legalización de asentamiento puede ser caracterizado e identificado y continuar el proceso tendiente a su aprobación final.

Y aquí tenemos el tercer piso que es la otra planta de esa unidad donde aparecen las áreas, está discriminado y establecido; señalaba que todo esto está alindado y amojonado, porque ya está prácticamente después de que se apruebe el asentamiento de esas 3 unidades después ya tienen todos los insumos para hacer la minuta y organizar los planos para identificar individualmente cada una de las unidades, hacer la minuta de la escritura y presentar todo el ejercicio de planos para que en la Dirección de Urbanismo se les apruebe los planos de propiedad horizontal. Aquí vamos a tener para este caso puntual 3 procesos o se puede hacer en un solo ejercicio o lo pueden hacer de manera individual cada una de las 3 unidades, la recomendación que nosotros hacemos para que así como nosotros hicimos el ejercicio integral y completo lo que le estamos diciendo a estas personas; el día que le entregamos el asentamiento, organicen su propiedad horizontal global en un solo paquete, de tal manera que ese proceso de asentamiento lo puedan generar en esas condiciones, adjunto y paralelo al proceso de reconocimiento que es como el otro insumo y el otro valor agregado que nosotros estamos planteando en este tema de asentamientos finalmente aquí lo que queremos señalar con este tema es la entregar los derechos por pisos, más que una construcción vertical son edificaciones de uso residencial dentro de un núcleo familiar, donde medianamente el máximo altura que se puede llegar a tener son 3 pisos, finalmente estamos ante un ejercicio plenamente soportado en norma, plenamente soportado en los procesos de licenciamiento en la Dirección de Urbanismo, entonces creo que por ejemplo ellos ya están en el trámite de notaría, nosotros llamamos un poco para preguntarles cómo les había ido y si ya habían adelantado el trámite de la notaría y nos dijeron que ya estaban en ese proceso en la Notaría Segunda haciendo el proceso de la división de las 3 unidades originales del expediente. Parece que entendieron el mensaje y esta es una cadena y una sumatoria de procesos para llegar al final a que cada uno tenga sus documentos completamente individuales.

Lo que hemos hablado notaría, registro, catastro, servicios públicos que ese es como el paquete completo que se genera en este tema, en este momento me voy a permitir con su venia señor Presidente darle la palabra al doctor Iván Bautista quien va a continuar con las observaciones que planteó, tomamos como base las observaciones que planteó el concejal Pablo Andrés Castro y continuaremos con algunas de las complementación luego de las intervenciones que hicieron los demás Concejales para hacer un barrido y que no se nos quede ningún tipo de solicitud o de pregunta sin hacer la respectiva respuesta.

SEÑOR IVÁN DARÍO BAUTISTA BUITRAGO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Buenas tarde a todos como bien lo refería mi jefe, nosotros hicimos un análisis de cada una de las propuestas presentadas el día de ayer y las solicitudes de

complementación de las respuestas que habíamos impartido. En el tema de antigüedad de las edificación, como bien se solicitaba un soporte legal de la postura que y la propuesta que estaba generando la Administración Municipal nosotros consideramos pertinente en este aspecto especificar que el Artículo Sexto de la Ley 1848 de 2017 que es la norma que surge en torno al tema de reconocimientos, especificó una excepción para aplicar esa antigüedad que exige esa norma esta norma exige que son 5 años previos a la entrada en vigencia de esa ley, o sea estamos hablando que esta norma sale en junio, estamos hablando junio 2012 a hoy estaríamos hablando de que si se aplicara esta norma tal como se hizo en el Acuerdo 188 y en el 220 estaríamos hablando que se le estaría exigiendo a las construcciones una antigüedad de 13 años, no de 10 como se planteaba el día de ayer, porque esos 10 años eran otra temporalidad y este fue el soporte normativo que se manejó en esos 2 anteriores facultades que se le concedieron a la Administración.

A este respecto también es importante resaltar que esta norma al establecer la excepción dice que los reconocimientos que se derivan de órdenes administrativas no se les aplica, los actos administrativos de legalización cumplen esa función de la orden administrativa. Por ende a las edificaciones que surgen a través de los procesos de legalización no se les exigiría esa antigüedad que estableció esta norma, en consecuencia y después de realizar este análisis y, no solo el análisis normativo sino el tema técnico de las construcciones que han aparecido a partir del año 2012, estamos hablando de una temporalidad de más de 7 años entonces en ese lapso de tiempo. Porque nosotros al proponer 5 años estaríamos hablando que las construcciones tienen que existir en el año 2020 estamos hablando que estaríamos cobijando ese lapso de 2012 a 2020 y todos los procesos anteriores. ¿Por qué se sugiere este término de 5 años? Primero para cubrir toda la informalidad que se presentó en el territorio y segundo porque hicimos el análisis cuándo se supera el tema de la caducidad y ya no son objeto de sanción estas construcciones quedan completamente en la informalidad, porque no se tiene a hoy un mecanismo que permita formalizar esas construcciones.

Ahí eh se presenta la propuesta resaltando que se trata de situaciones preexistentes, que aquí no estaríamos promoviendo la informalidad, porque en cada uno de los procesos de legalización se ha presentado una propuesta que va variando en estos temas de antigüedad acorde también con las realidades del territorio y como ustedes bien lo han esbozado en las diferentes sesiones, no estamos hablando de que habrán futuras facultades; sino que estamos hablando y atendiendo la situación que se presenta actualmente en el territorio y estaríamos estableciendo una temporalidad específica que cobijara con esos 5 años de antigüedad. También esos 5 años se proponen, porque varios de los procesos que no han podido continuar obedecen a que las construcciones no cuentan con la antigüedad exigida, lo que nos lleva a nosotros a que no se pueda continuar con esos procesos. También es un aspecto a resaltar que cuando se creó la regla en el Acuerdo 188 y se retomó en el acuerdo estábamos hablando de las 2 terceras partes de las construcciones que tenían que cumplir con esa antigüedad. Por ende, podían existir construcciones por debajo de los 5 años de antigüedad, por debajo de la antigüedad que se está proponiendo actualmente con la nueva propuesta y condición, todas las construcciones que a hoy se agrupan en el asentamiento tienen que contar con esos 5 años, ya ninguna puede estar por debajo de esa antigüedad. Entonces ese elemento también entra a fortalecer el tema de la formalización y el tema que no aparezcan nuevas construcciones en el territorio, porque la regla no permite los nuevos desarrollos para cobijarlos con la herramienta y las facultades que se están proponiendo con el proyecto de acuerdo que se presentó ante el Concejo.

En el tema ya cambiando el tema antigüedad, al tema de la actualización catastral; este tema también que hicimos un análisis exhaustivo de la propuesta de que no sea el factor preponderante. Primero teniendo en cuenta que el proceso de legalización alimenta la gestión catastral, tan es así que nosotros dentro del proceso de actualización que está culminando el municipio, entregamos toda la información

de los asentamientos aprobados. El gestor catastral que en nuestro caso es el IGAC fue a nuestra dependencia y recogió toda la información de los asentamientos que se habían aprobado hasta la fecha, esto con la finalidad de tener en cuenta la realidad presente de esos predios ¿Por qué digo que la legalización alimenta esa gestión catastral? Porque fruto de la legalización es obligación tal como lo establece el Decreto 1077 de 2015, de presentar ese plano aprobado ante el gestor catastral para que tenga en cuenta esta nueva situación en el predio y los predios resultantes van a tener que acudir al IGAC para que se les asignen sus códigos y se identifique esa individualidad predial. Este proceso va a alimentar posteriores procesos de estos temas catastrales, también es importante resaltar que el tema de actualización catastral tiene en cuenta la realidad física y jurídica actual del territorio, por ende, no entra a analizar los fenómenos informales que se desarrollaron en el mismo, no me identifica los predios propuestos o informales que se presentaron en cada uno de los asentamientos. Por ende, el avalúo que nos arroje este proceso va a ser frente al globo que hoy presenta ese predio.

Nosotros acá poníamos un ejemplo de que el predio que está en la imagen es un predio ubicado en la zona rural del municipio, como se pueden ver las características son de un asentamiento, tiene un área de 1.546 m² actualmente presenta un estrato 2 pero en términos de avalúo cuando se arroje el valor definitivo me lo van a dar sobre el área total de los 1.546 m² como ustedes se pueden dar cuenta, ahí hay presentes más de 10 construcciones ¿Cuál es la realidad de cada una de esas 10 construcciones? Cómo se determinaría cuál es el valor de cada una de estas si nuestro factor central es valor nos llevaría obligatoriamente a que se le exija un avalúo a los ciudadanos por cada una de esas 10 construcciones que están allí presentes para tener el valor, porque en temas de avalúos técnicamente no puedo tomar el valor total y dividirlo en número de construcciones, porque no obedece a esas dinámicas y también como ustedes se dan cuenta estas distribuciones no son equitativas, aquí no estamos hablando de cuadrados o rectángulos o figuras geométricas exactas; sino que es una dinámica que si ustedes ven ahí unas construcciones son más pequeñas, otras son más grandes están atravesadas en el predio, presentan unos accesos, todas esa dinámica el proceso de actualización no la puede tener en cuenta porque son procesos informales y a hoy no nos presentaría esa realidad para tenerlo en cuenta para adelantar los procesos de legalización. En cambio los procesos de legalización se tiene en cuenta todas estas características más allá del valor de la vivienda interés social, por eso se propone la estratificación porque esa es otra ventaja que nos da el territorio de Chía porque la estratificación en Chía se desarrolla predio a predio y tiene en cuenta las características de las edificaciones al margen del valor, sino que nos identifica esas condiciones socioeconómicas de los ciudadanos y la mayoría de las legalizaciones que nos han ingresado partiendo de este factor, efectivamente Cuando hacemos la visita y caracterizamos el asentamiento obedecen a los términos de precariedad, obedecen a estas condiciones arquitectónicas que exigen las viviendas de interés social, que también en temas normativos la definición de la vivienda de interés social me trae estos otros componentes, que su resultado final claro que es el valor, pero también me dice que estas construcciones reúnen los otros elementos que al final todo esto sumado me genera y me materializa estas definiciones.

También es importante resaltar que por la antigüedad de algunas construcciones traerlas a valor actual, también es bastante complejo, porque ustedes también entienden que cuando se construye la vivienda de interés social y queda en un rango de valor y si ellos le hacen intervenciones a estas construcciones esos valores empiezan a fluctuar, de por sí si se adquiriera una vivienda de interés social a hoy y le hago ajustes, ya mañana el valor varió y no me acompasa con esa vivienda de interés social. Son factores a tener en cuenta en este tema de la actualización catastral y, que nuestra recomendación sigue siendo que, si bien es un elemento importante y que nos va a dar insumos para el proceso, no sea el factor central y se supedita el proceso de legalización a este tema, porque como les digo nos va a dar es la realidad jurídica y física y no la realidad de la informalidad que se desarrolló y materializó en estos asentamientos.

También es importante recalcar en esta en este tema que fruto del proceso de legalización, sí queda la exigencia que todos los procesos posteriores quede el tema de la vivienda de interés social reconocido, me explico en reconocimientos y licencias de construcción solo se permite esta tipología y ustedes también comprenden que al tener esta limitante, todos los desarrollos que se presenten se van a compasar y van a cumplir todas las obligaciones derivadas de las viviendas de interés social y en el límite de los desarrollos nuevos, también se le va a materializar, porque la Dirección de Urbanismo no permitiría ninguna otra tipología de desarrollo dentro de los procesos de legalización de asentamientos humanos. Se planteaba el día de ayer que se si se iba a validar todo lo que se radicó a partir de las facultades dadas a través del Acuerdo 220 de 2024 con los resultados de la actualización catastral, el ejercicio y la dinámica es igual a la que acaba de exponer, porque comparar primero no puedo variarle las condiciones que ya se establecieron bajo esas facultades porque ahí se establecieron unas condiciones específicas que me llevaban a valorar los asentamientos y no podría cambiarle las reglas de juego posteriormente, porque la radicación ilegal y de debida forma me exige que se mantenga bajo las normas que se radicaron esas solicitudes, eso en primer lugar, en segundo lugar se reitera que el tema de la actualización catastral se trabaja con las realidades físicas y jurídicas de cada uno de los predios y si es un insumo y un referente que nos sirve esa realidad no se acompasa con la informalidad materializada en cada uno de los asentamientos. Es importante también que ustedes conozcan, que uno de los elementos principales y centrales de los procesos de legalización son las topografías, las topografías son el centro porque determinan la realidad del asentamiento en área y las distribuciones que se van a efectuar de esas áreas. Es probable que estas topografías porque el nivel de exactitudes uno a uno por el nivel que hoy se les exige, que estas áreas aún difieran de las áreas que tiene identificadas IGAC y que esos ciudadanos se vean abocados a ir a hacer esas correcciones de área, pero ya tienen un elemento técnico que les sirve en el municipio y le sirve en las otras autoridades. Estos procesos pueden ser concomitantes o sea, no se limita que ellos puedan ir adelantando su trámite de legalización y al tiempo vayan adelantando su corrección de áreas, porque los 2 pueden confluir a feliz término una vez se realice el proceso de legalización, es importante reiterar que todos estos procesos de legalización y los planos que allí se aprueben se van a remitir a nuestro gestor catastral, para que adopte las decisiones que cada caso amerite, también desde la Dirección de Ordenamiento Territorial una vez se entre el acto administrativo se le orienta al ciudadano de los pasos posteriores notaría, registro, IGAC. Tienen que adelantar todos estos procesos para que una vez ya culminados puedan adelantar su formalización urbanística sin ningún inconveniente y ya adelantar posteriormente sus procesos de reconocimiento y nuevos desarrollos a través de las licencias de construcción.

En el tema de seguimiento de procesos de legalización, esta herramienta ya como lo habíamos expuesto en la anterior sesión se ha venido construyendo y estábamos la obligación a la Administración Municipal a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial que realice el seguimiento de todos los asentamientos aprobados a la fecha que esto no implica que se le está transfiriendo el control urbano a la Dirección no sino que se van a recoger los datos del avance en los procesos posteriores de la que implican la legalización y, que si llegamos a constatar que se ha presentado alguna infracción de índole urbanística se remitan a los competentes para que adopten las decisiones que el caso amerite y este seguimiento nos va a permitir recopilar las acciones de mejoramiento ejecutadas, las licencias tramitadas, si ya adelantaron su proceso de escrituración, hasta qué etapa avanzaron, dónde se les presentaron dificultades y hoy en día cómo están conformados y estructurados estos asentamientos.

En el tema ya de explicar de dónde surge la ecuación o la condición del grado de consolidación, es importante aclarar que este factor es una propuesta técnica que ha surgido por parte de la Administración Municipal, que se ha venido aplicando desde los procesos que se atendieron con base en las facultades del Acuerdo 100



de 2016 que fue evolucionando y fortaleciéndose, que los elementos técnicos que se han ido teniendo en cuenta cada vez se busca que sean más precisos y esta condición se desarrolla en marco del Artículo 2.2.6.5.1 del Decreto 1077 que nos dice que el ente territorial puede establecer las condiciones que son valoradas para aprobar esos procesos de legalización, o sea si nos está dando la facultad como municipio con la venia y las facultades del Concejo que se establezcan este tipo de condiciones para que estas legalizaciones puedan llegar a feliz término ¿Por qué se establece un grado de consolidación de construcciones vs lotes aparentes? Porque no podemos hablar de lotes físicos, porque lo que sucede es que como los desarrollos son informales, por eso se habla de lotes aparentes existen en la informalidad o en el imaginario del ciudadano, pero no existen jurídicamente y físicamente. Estos lotes aparentes se representan en la propuesta urbanística que presentan los ciudadanos y ahí que ya tienen unas condiciones utilizamos una imagen que se ve cuadrada, pero como les exponía previamente los asentamientos no son así, no presentan esa realidad tan perfecta en la distribución de accesos y distribución de espacios, sino que nos presentan esa otra realidad que les mostraba en la imagen anterior, sino que acá la dinámica es para que podamos ver cómo funciona esa relación de lotes aparentes vs construcciones. Ahí tenemos números de lotes propuestos 10, ocupados 6. Efectivamente se materializa la regla del 60% y a medida que van aumentando las construcciones y los lotes propuestos, nosotros ya sabemos aplicar la ponderación y le decimos al ciudadano. Por ejemplo: si aquí estuviésemos hablando de 11 lotes y ellos tienen solo 6 construcciones, le diríamos: no es posible que plantee 5 lotes para nuevos desarrollos, tiene que limitarse a la propuesta que se acomode al 60% porque usted no puede proponer por fuera de esa propuesta, porque si no el asentamiento tendría que negarse su continuidad. Esa dinámica permite una formalización estricta y que todos los desarrollos estén controlados y le permita al ciudadano también que pueda acceder a estos procesos, porque como también lo ha presentado el jefe en las diferentes imágenes que hemos presentado, la mayoría de asentamientos nos están presentando consolidaciones del 100% o sea ya completamente toda el área está ocupada, pero también nos están presentando estas realidades y en la dinámica esta ha sido la media que nos ha permitido regular y permitir unas condiciones claras para acceder a estos procesos de legalización.

Estos son los elementos principales, aquí atendimos en este caso no puntualmente la intervención de cada uno de los Concejales, sino que recogimos y agrupamos para dar una respuesta técnico-jurídica de cada uno de los elementos expuestos el día de ayer y ya mi jefe continúa con las demás intervenciones que nos queda pendiente de atender, muchas gracias.

SEÑOR HECTOR ORLANDO RUIZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Bueno eh había una un par de consultas y requerimientos con respecto a 2 procesos de eh trámites de asentamientos que cursan en este momento y que estas personas pudieron desarrollar la radicación. En primera instancia la solicitud del estado del proceso que el Concejal Robayo nos señaló la radicación 99095 del 2024, este es un proceso que originalmente utilizó el mecanismo de la ayuda con el IDUVI para la elaboración de la topografía y todos los elementos técnicos. En este momento, la familia Cantor que son las personas que están en ese trámite se le realizó visita y se está haciendo una validación de la información porque por las condiciones que se está planteando el asentamiento es muy factible que también tenga la necesidad o la posibilidad de acceder en alguna de las unidades resultantes al tema del proceso en altura en pisos, es un tema que estamos validando con el arquitecto Jeison Sánchez que es el coordinador del ejercicio quedó de pasar por nuestra oficina con la información para producto de lo que ya tienen levantado y lo que analizaron en la primera visita, podamos tener unos lineamientos claros y poderle darle las herramientas para que el IDUVI siga de eh organizando su topografía, pero especialmente más que la topografía porque ahí ya se empezó a desarrollar, es la definición de los parámetros para hacer la propuesta

urbanística que se le va generar para cumplir con las necesidades y con lo que ellos tienen como usuarios de ese núcleo familiar.

También nos señalaba el IDUVI que tienen con la información que han recopilado, tienen planeado otra visita a finales del mes de abril para poder validar los elementos que se necesitan para la estructuración de la propuesta urbanística, señalar que ese trámite está en cabeza del IDUVI ya ha hecho procesos y estamos trabajando en equipo con la Dirección de Ordenamiento Territorial para solucionar las inquietudes que de pronto tiene la parte de arquitectura, porque topográficamente parece que ya tienen muy claro y muy identificado como es el procedimiento; el tema aquí complejo será la definición de los lineamientos urbanísticos dentro de esa propuesta para que el arquitecto que está manejando el tema en el IDUVI lo pueda organizar y empezamos a construir esa ficha normativa entre las 2 dependencias.

También en las barras en reuniones anteriores hubo una solicitud con respecto al radicado 34170 del 2023 este es un proceso que viene del del Acuerdo 181 y aquí hay que precisar que ese tema se validó se revisó la topografía porque hubo varias observaciones dentro del proceso, pero afortunadamente ya el día de ayer se aprobó la topografía pasó el proceso y lo que sigue ahora es empezar a estructurar esa propuesta urbanística porque ya la topografía quedó validada, de hecho atendimos a esas personas en las barras por una solicitud del Concejal Edgar Salgado y efectivamente ya le dimos el parte en el transcurso del día con la imagen y con el oficio expedido por la Dirección de Ordenamiento Territorial donde se aprueba y se da por validada la topografía, es un caso que ya está impulsado para iniciar la siguiente fase, que ya es la estructuración de la ficha normativa.

Aquí hay un común denominador que nosotros recogimos en varias intervenciones de los concejales y es que definitivamente hay que buscar la forma de establecer unos límites y unos plazos perentorios para que ese tema de la ilegalidad a partir de este espacio que se va a generar tenga un antes y un después y que definitivamente creo que este ejercicio del proceso de asentamientos se ha presentado en 4 oportunidades, entonces nosotros a nivel de Plan de Desarrollo y a nivel de objetivos y de metas nosotros ya digamos que hemos cumplido con esa condición.

Ahora lo que se espera es que ese llamado de ser aprobado el acuerdo nos permita generar esa condición de apuntarle a que debe ser considerado como la oportunidad de oro y quizás la última que se puede tener para hacer como un corte y todo lo que no se pueda radicar en el plazo que se establezca, ahí ya tendrá que iniciarse toda la parte sancionatoria, todo el tema de control urbanístico y decir a partir de esa fecha no hay tuita que valga como se dice y las personas tendrán que asumir las consecuencias de la construcción sin licencia a partir de esas fechas que se establezcan, entonces sí es muy importante que la comunidad sepa que esto no se está volviendo un tema reiterativo y mecánico, que es extender esos plazos porque finalmente aquí lo que se trata es dar unos lineamientos, dar las facilidades, dar esa oportunidad que el Concejo Municipal le está brindando a la comunidad, pero sí es importante que llegue un corte y se diga no más y hasta aquí se llega a esa facultad y definitivamente somos conscientes de que para garantizar de que el instrumento llegue a todas partes lo que ustedes han dicho siempre aquí con esa condición y con ese panorama y ese horizonte que tenemos es a partir de lo que hemos dicho, a partir del día cero de la aprobación si así se da es iniciar la divulgación y la visita masiva a los sectores para que las personas entiendan, reciban y radiquen las solicitudes, finalmente aquí lo que siempre hemos dicho recojan la información, acopien lo que más puedan, organicen el tema y empiecen a perfilar ese tema y no dejen para última hora hacer ese ejercicio.

Finalmente lo que sí es claro es que se corre el riesgo de que este sea el final del proceso y hay que hacer un ejercicio muy importante masivo del tema de divulgación para que todos esos eventuales personas que están por ahí en el ambiente que están inseguros, que de pronto no se han animado a hacer el

ejercicio a través de esa divulgación fuerte permanente a partir del ejercicio que se dé, me parece que nosotros tenemos que llamarlos y jalarlos para que de alguna manera se cumpla con el objetivo del del proceso y creo que sí es muy claro que aquí definitivamente hay que poner límites y hay que colocar unas reglas del juego claros para que finalmente las personas sepan de que aquí es un proceso serio y aquí no se va a patrocinar o a impulsar la continuidad de los procesos de informalidad y de ilegalidad que tanto han afectado al municipio.

Creo que con esa intervención doy por culminada la presentación desde la Dirección de Ordenamiento Territorial y estamos atentos a cualquier inquietud u observación.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

Gracias doctor Héctor Orlando, Concejal Pablo tiene usted el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Muchas gracias a la administración por su explicación del día de hoy, creo que fue muy clara su explicación en torno de lo que ustedes han denominado asentamientos verticales, claramente no es legalización de edificios pero creo que se enredaron a la hora de explicarlo y de presentarlo, pasaron de creativos en la denominación pero ya logré entenderlo, es uno más de las unidades de un polígono ya, pero así no lo explicaron y así no se entendió hoy ya lo entiendo de otra manera como ya lo explicó hoy usted arquitecto Héctor Orlando.

Yo sí diferencia del doctor Iván yo en 2 temas no comparto su apreciación y su explicación, primero entorno de lo de los 5 años es que 2020 fue ayer, yo sí veo que o es mi sentir esto es una invitación a la infracción urbanística, 5 años es un término demasiado corto si tienen que esperarse 12 años, tienen que cumplir con los términos de la ley es que lo hagan pero yo, es que hace 5 años estábamos todos en dónde, estábamos en elecciones compañeros hace 5 años hace nada, hace un abrir y cerrar de ojos, yo respetuosamente no consigo sin compartir el tema de los 5 años de vetustez, agradezco lo de la inclusión en torno del seguimiento para los procesos de legalización que se han adelantado hasta ahora.

Valoro la presencia aquí de la Secretaria de Planeación la doctora Yaklin Chaparro y aprovecho para preguntarle sobre qué pasa con la actualización catastral, con las resultas definitivas de manera informal el Secretario de Hacienda el día de ayer nos dijo que o antier que su señoría iba a acercarse al IGAC a recibir esas resultas, que nos cuente qué pasó, si pasó, sigue la norma que cita del 1077 en torno de las directrices y de la ecuación de la consolidación claramente desde el diciembre del 2015 está esa esa facultad, pero sigo sin entenderle y menos con la gráfica que usted presenta en 4 inmuebles de 10 no urbanizados podría los 6 y decir que es el 100% de la consolidación, para no garantizar o no invitar a la informalidad de los otros 4 es que esto no es, es asentamientos humanos es la legalización de asentamientos humanos, no es el soslayo de nuestro POT, por eso insisto en cuál es el concepto que ustedes tienen de consolidación ¿Qué es consolidación arquitecto Fredy?, ¿Qué es consolidación doctor Iván?, ¿Qué es consolidación arquitecto Héctor Orlando? para poder establecer cuál es la ecuación, no simplemente que salga del sentir de lo que nos parece que es y quiero insistir en eso doctor Iván.

Y por último tengo una inquietud en torno de su explicación de que esté vinculado los 6 meses de las facultades pro tempore a que se tengan las resultas finales de la actualización catastral, usted toca un tema clarísimo que es la esencia conceptual de la actividad catastral y es que básicamente verifica, contiene, almacena, organiza, caracteriza, la realidad la historia física y jurídica de los inmuebles en Colombia, no es otra cosa y hoy, con mucho miedo recibo lo que



Concejo de Chía

usted acaba de decir doctor Iván se contrató el Instituto Geográfico Agustín Codazzi como gestor del municipio para que hiciera la actualización que necesariamente comporta, incluye la formación catastral de los predios que sea menester y que toque consolidar, me preocupa ese contrato doctora Yaklin, el doctor Iván nos acaba de decir que no es función del gestor catastral individualizar los predios que hacen parte de esos polígonos de los asentamientos humanos, mire es tan grave o tan delicado el tema que miramos la realidad predial en el país y hay muchos inmuebles que aunque mantienen una identificación única predial desde el punto de vista de la matrícula inmobiliaria, pero de manera oficiosa la autoridad catastral y el gestor catastral es su deber en torno de llevar ese seguimiento, esa historia física y jurídica que le habla en un registro catastral independiente así mantengan una matrícula inmobiliaria única.

Luego me preocupa muchísimo eso que acabo de escuchar y qué pena seguramente no es exactamente un tema que tiene total trascendencia en esto doctor Iván, pero es que en estos días que no tenemos impuesto predial hay demasiada inquietud en torno de la actualización catastral y un mensaje como el que usted nos acaba de enviar de que el gestor catastral no va a hacer su tarea como le corresponde es sumamente gravísimo, yo si les pido el favor que usted me indique doctor Iván o que la administración si fue que yo entendí mal, pero además poder saber el real alcance de este proceso de actualización catastral, esto no es simplemente para cumplir un requisito formal de decir que ya se hizo la actualización pero que se haga de cualquier manera, necesariamente y usted lo dijo y empecé por repetir su concepto que es clarísimo y es el que es, no está errado es cierto la función catastral está en contener la realidad y la historia física y jurídica predial del país.

Gracias presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal, Concejales están en el uso de la palabra, Concejal Marcela Pedraza tiene usted el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO

Gracias presidente quiero saludar a la mesa directiva, mis compañeros concejales, a las personas que nos acompañan en el recinto y las personas que representan el día de hoy la administración, asimismo a las personas que nos acompañan por las redes; yo inicialmente quiero darle las gracias a la administración por el esfuerzo que han hecho de explicarnos lo que nos han explicado, sé que han intentado de muchas maneras hacer más entendible este Proyecto de Acuerdo que lleva muchas confusiones, confusiones como las que hablaba el Concejal Ponente Pablo donde decía que muchas veces la gente comprende que se asume una figura de sucesión, pero usted también sabe concejal que tal vez la gente no sabe usar los términos legales que puede usted como conocedor del derecho o yo como abogada conocer dentro del coloquio del día, pero sí creo que es importante que se entienda que la gente cuando habla de entregarle a sus hijos es porque la persona que tiene el derecho real de dominio puede adelantar el trámite y me refiero a derecho real de dominio, a la persona que goza de la propiedad y la titularidad del predio adelantar este trámite, legalizar las construcciones y dentro de la autonomía que tiene de su propiedad privada poder entregarles a sus hijos bajo la figura jurídica que le permita la ley sea esta una donación desde que cumpla los requisitos que dice la ley, una compraventa si está permitido desde que no sea una simulación o muchos otros mecanismos jurídicos que pueda usar creo que a esto a lo que se refiere la agente.

Muchas de las personas con las que yo he hablado que quieren adelantar este trámite es porque gozan de la titularidad y de pleno derecho real de dominio creo que a esto es a lo que se asume y no es de pronto asumir que ellos quieran hacer



o pretender una sucesión porque es bien sabido que no se puede heredar en vida de la manera como se hace después de que se fallece la persona y se abre el juicio de sucesión, pero si de pronto explicarle a la comunidad y decirle que si bien es cierto no es una sucesión ellos sí lo ven como un mecanismo para poder disponer de su propiedad y creo que esto no se puede perder de vista tal vez como se lo digo y se lo reitero Concejal Ponente a veces puede sonar un poco brusco la forma en la que se dicen las cosas y la gente se siente confundida, pero no es de pronto decirles también a otros concejales acá del recinto que no comprenden los términos jurídicos o los mecanismos que estén diciendo cosas totalmente erradas tal vez es la forma de decirlo, pero sí creo que eso no se puede perder de vista y sacarlo del tintero porque muchas veces ese es el objetivo que tienen las familias y muchos concejales acá lo han dicho aun siendo abogados tal vez no lo han dicho la mejor manera de entregarles a sus hijos que creo que es la expresión que más hemos escuchado en este recinto con los asentamientos humanos.

Entonces sí creo que es importante dejar esa claridad, me gustaría Concejal Ponente que usted nos ilustrara un poco dónde podemos encontrar el término bajo el cual se debe legalizar el asentamiento humano, realmente he buscado jurisprudencia y no he encontrado, he buscado normas sé que existen muchas normas relacionadas con la parte urbanística pero no es aplicable como tal a los asentamientos humanos como pasa con la 2024 creo y la 1848 donde tienen casos excepcionales que no permiten que se aplique como tal o taxativamente al Proyecto de Acuerdo que estamos estudiando en este momento.

Te repito la pregunta la pregunta que yo tengo es por qué se proponen los 10 años si de pronto encontraste algún sustento jurídico como desarrollo jurisprudencial, una norma que nos diga que dentro de la excepción de los asentamientos humanos que es lo que tratamos hoy determine que ese es el término para poderlo legalizar y podamos nutrir más este debate desde lo jurídico que sé que es lo que a usted más le ha preocupado y que realmente nosotros como concejales nos comprometimos a cumplir la norma y está dentro de lo que se establece, por eso mi pregunta para que podamos continuar con esto y podamos darle un avance al Proyecto de Acuerdo y darle más claridad a la comunidad, porque si me han preguntado mucho esto y bueno esta sería mi intervención.

Gracias presidente.

HONORABLE CONCEJAL IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA, PRESIDENTE

A usted Honorable Concejal, Concejales se encuentran en el uso de la palabra, Concejal Javier Valdivieso.

HONORABLE CONCEJAL JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA

Gracias presidente con un cordial saludo para la Mesa Directiva, los concejales, para Administración Municipal, para quienes nos siguen por redes; quisiera preguntar con respecto a los asentamientos verticales dos cosas, uno digamos que ¿Cuáles son los aspectos que se tienen en cuenta para verificar que esos asentamientos verticales efectivamente digamos tienen una condición de vulnerabilidad?, porque digamos que en un asentamiento vertical es esos asentamientos verticales se podrían prestar más para hacer construcciones que no se acercan tanto a esas condiciones de vulnerabilidad esa es la primera, entonces ¿Cuáles son esos aspectos digamos técnicos o arquitectónicos que demuestran que aunque el asentamiento es vertical o como una especie de edificio tiene esas condiciones de vulnerabilidad necesarias para que se pueda hacer esa legalización? y con respecto a eso mismo también quería preguntar estos asentamientos verticales como nos explicaban en la presentación facultan a desarrollar la respectiva propiedad horizontal que a la postre terminaría con la generación de matrículas individuales, entonces la pregunta es si este trámite no



se debería realizar ante la Dirección de Urbanismo porque es una propiedad horizontal y no ante la Dirección de Ordenamiento Territorial, esas son las 2 inquietudes presidente, gracias.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Continúan en el uso de la palabra, Concejal Víctor Torres tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Gracias presidente un saludo muy especial a la Administración Municipal, a la plenaria; yo tengo una duda también con lo de asentamientos verticales arquitecto le voy a poner un ejemplo que sucede en Fagua en el Plan de Ordenamiento Territorial es zona de granjas y permite 2 pisos y altillo y hay un asentamiento de unas familias numerosas que tienen unas construcciones hasta 4 pisos, son unas viviendas de estrato 2 pero levantaron 4 pisos de altura ¿ahí entra la legalización?, porque nos estaríamos saltando la norma del Plan de Ordenamiento, ahí entraría la legalización de estas viviendas esa es una.

Y por el momento la verdad la Concejal Marcela ahorita lo ratificó pero yo quiero ratificar es que para mí de asentamientos humanos es entregarle de padres a hijos y esa la palabra que siempre hemos utilizado aquí en los asentamientos de padres a hijos, yo soy de Chía y nacido en Chía y por eso me duele las veredas todos estos asentamientos que no se han logrado hacer y no es confundir la gente sino es la forma de interpretación de pronto pero para mí siempre se ha utilizado esta palabra, no tiene nada que ver con lo jurídico ni con las ciencias ni con eso, es la figura del proyecto eso es otro y lo otro arquitecto Orlando o arquitecto Fredy es que nos expliquen qué tiene que ver la actualización catastral con asentamientos humanos, escuché unos concejales que no se puede y que no se puede, porque hasta que no hagan la caracterización o no llegue la caracterización del IGAC entonces que no se puede aprobar este Proyecto de Acuerdo.

Entonces yo sí quiero realmente que me explique y que le quede claro a la gente si se puede o no se puede, si de pronto yo estoy confundido. Gracias presidente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Concejales siguen en el uso de la palabra, Concejal Salazar.

HONORABLE CONCEJAL JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO

Gracias presidente por el uso de la palabra, saludo los compañeros de la Corporación a los funcionarios de la administración y las personas que nos acompañan esta plenaria; primero que todo doctor Héctor Orlando agradecer la explicación y el esfuerzo que ha hecho la administración para explicarnos el tema que tiene que ver con los asentamientos y en el caso de hoy muy claro porque había dudas sobre el tema de alturas y si nos queda claro que hasta los 3 pisos se puede legalizar y es la única manera lo que pretende este proyecto y lo que busca la administración, legalizarle a las personas que están en esa condición, a mí me parece que lo que se ha expuesto está de acuerdo con la norma, está de acuerdo con lo que quiere el municipio y lo que necesita el municipio para legalizar ese tema de ordenamiento territorial en ese sentido.

Me parece que han sido muy claras las explicaciones si las comparamos con las anteriores exposiciones que se hicieron esta ha sido de las más profundas de las más claras y nuevamente agradecer el esfuerzo que ha hecho la administración y ustedes en cabeza de ustedes para darle claridad a la comunidad, tener claridad

nosotros y por sobre todo que este proceso tenga un buen fin, es lo que se pretende legalizar y queda claro que no es que se esté abriendo un espacio para que se sigan haciendo construcciones ilegales en ese sentido, en ese orden de ideas, este procesos debe culminar de esa manera dando claridad y transparencia de lo que se está haciendo, que no quede así como decía el Ponente ninguna duda en cuanto a la legalidad, en cuanto a lo que se está haciendo y pienso que se está haciendo de la mejor manera.

Gracias presidente.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO, PRESIDENTE

Concejal Laura García tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL LAURA GISELLE GARCÍA MELO

Gracias presidente, buenas noches a toda la comunidad del municipio, especialmente a la Administración Municipal, compañeros concejales; quiero hacer unas apreciaciones sobre este Proyecto de Acuerdo de asentamientos humanos.

Lo primero, es que nosotros, como Concejales, tenemos que pensar, y lo reitero, en la realidad de las familias del municipio y en la realidad del territorio de Chía. Por eso, como ya lo había dicho mi compañera Concejal Marcela Pedraza, no existe una norma que nos diga o nos sugiera una antigüedad determinada; por eso, tenemos que pensar en cuál es la realidad que hoy tienen las familias del municipio. Yo he acompañado las socializaciones, he hablado con muchas familias que están esperando este Proyecto de Acuerdo hace varios años, y me parece a mí que dejar 12 años es negarles la posibilidad a muchas familias raizales del municipio de que puedan acceder a los asentamientos.

Por eso, les voy a compartir dos realidades que viven nuestras familias. Una es que, como ustedes saben, el año pasado se aprobó el proyecto de los alivios tributarios. Muchísimas de esas familias, en condición de precariedad y por los problemas de convivencia que ya se han hablado en este recinto, no habían podido cancelar sus impuestos, su impuesto predial. Por eso, no habían podido acceder a los anteriores acuerdos de asentamientos humanos. Conozco varios casos en que, juiciosamente, aprovecharon el proyecto de los alivios tributarios y cancelaron ese impuesto predial que debían. Así que ya tienen ese requisito del pago del impuesto para poder acceder tanto al beneficio del IDUVI como al proyecto de los Asentamientos Humanos.

También, el año pasado, se demoró el apoyo de la entidad del IDUVI, y como lo reitero de nuevo, son familias en condición de precariedad que no cuentan con el dinero para pagar los diseños. Sí necesitan y requieren esa compañía del IDUVI. A hoy, ya la oficina nos ha hablado que cuenta con los profesionales muy juiciosos para poder apoyar a nuestras familias, sobre todo de la zona occidental y de las veredas del municipio.

Por eso, arquitecto Héctor Orlando, tengo una inquietud, y va encaminada a cuántas personas tocaron la puerta de la oficina y que, por uno u otro caso, no pudieron radicar su solicitud y a hoy las tenemos en lista de espera. Acompaño a mis compañeros Concejales que manifiestan que no están de acuerdo con condicionar este Proyecto de Acuerdo con la actualización catastral, teniendo en cuenta que ya la oficina realiza un seguimiento a cada uno de estos predios. Ese reconocimiento de predios se hace a través de las visitas técnicas y de levantamiento topográfico, que pues las familias tienen que anexar a esta radicación.

Pero sí soy consciente de que este Proyecto de Acuerdo no se puede entender para los ciudadanos del municipio como un proyecto eterno. Tenemos que ser muy



claros en la socialización que se tiene que presentar para que sepan que es una oportunidad de oro, como lo manifestaban desde la Administración, y no un juego para que puedan hacer lo que se quiera con el territorio de Chía. Porque tenemos que velar por un municipio ordenado, pero también tenemos que ayudar a esas familias que, por inconvenientes económicos y sociales, no han podido formalizar sus predios y hoy buscan el acompañamiento tanto de la Administración como del Concejo Municipal para ello.

Gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Concejal Laura. Honorables Concejales, continúan en uso de la palabra. ¿No hay más intervenciones? Concejal Felipe Galvis tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL LUIS FELIPE GALVIS RAMOS

Gracias, Presidente, con un cordial saludo para la mesa directiva y la Administración Municipal, Honorables Concejales y las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales.

Presidente, no quiero dejar pasar esta oportunidad para referirme y felicitar, incluso, a la Administración Municipal, al arquitecto Héctor Orlando, por esta explicación que nos ha venido dando en esta plenaria y a la que dio anteriormente en la comisión. Yo creo que ya la comunidad ha entendido, incluso los Concejales, que me incluyo, que nos quedaban muchas dudas en los dos anteriores proyectos. No teníamos conocimiento de muchas cosas que hoy nos ha explicado y, debo reconocerle eso. También, reconocerle al señor ponente la explicación y las dudas que ha planteado, las distintas objeciones que tuvo con este Proyecto de Acuerdo y que ustedes han aceptado.

Este proyecto de acuerdo, aunque muchos dicen que ya vamos tres veces en estudio, uno incluso mira las redes sociales, la transmisión del día de ayer, y la comunidad, los mismos comentarios, aún solicita que haya más divulgación, más publicidad. Imagínese, si ya vamos tres proyectos de acuerdo y aún la gente diga que no ha llegado a sus hogares, es de felicitarlo, usted, señor arquitecto, ya que el día de ayer nos comentaba que aproximadamente 450 personas podrían estar interesadas en este proyecto de acuerdo. Lo importante es que usted no está esperando a que esta gente llegue a su escritorio a llevar la solicitud. Sabemos que la prensa, tanto el Concejo Municipal como la Administración, han hecho un esfuerzo muy grande al divulgar esta información. Pero lo bueno es que su trabajo no se queda allí, arquitecto, usted, por esa base de datos que decía, ya está buscando a la gente personalmente. Eso es algo que hay que rescatar de la Administración, porque eso es lo que se necesita, eso es lo que necesitan todas estas personas que están en situación de precariedad y que construyeron, de forma informal.

Sabemos que ya, de todos los beneficios que nos ha traído a colación, tanto para el municipio como los beneficios urbanísticos tributarios, el hecho de formalizar el control y la Administración del espacio público, también, como se lo escuchaba al señor ponente, el beneficio para la comunidad, que el fin es obtener la matrícula inmobiliaria y, así poder postularse a proyectos de inversión, acceso, suministro de servicios públicos domiciliarios, para solucionar todos estos temas de precariedad de las personas que están beneficiadas.

Nosotros, como Concejales, debemos exigir a la Administración Municipal estas acciones para implementar todas estas herramientas y mecanismos que nos brinda la ley, pero también, como Concejales, debemos acompañar y apoyar, ya que estos son situaciones de hecho que se presentan en el municipio y, pueden llegar a tener

una solución a partir del Proyecto de Acuerdo, que hoy nos plantea y nos trae la Administración Municipal.

Tenía la duda, la misma duda del Concejal Pablo, gracias por sacarnos de la duda, ingeniero, en cuanto a las edificaciones horizontales. Ya me queda más claro. Tenía una pregunta sobre eso, pero ya. Lo que también me parece coherente es lo que plantea el Concejal Pablo en cuanto a eliminar la estratificación. Ya sabemos que está bajo la vivienda de interés social y esta se determina por salarios mínimos legales vigentes, y esto lo impone el gobierno nacional. No entiendo por qué tenga que llevar inmerso la estratificación en este proyecto de acuerdo. Recordar que este Proyecto de Acuerdo, como lo han manifestado, es para las personas que lo necesitan. Mire que muchas personas o las personas de bajo recurso no tienen lobby para acceder a la Administración Municipal, ni mucho menos recursos para acceder a asesorías jurídicas, y pues las grandes constructoras sí.

Entonces, al comienzo se planteaba que estas construcciones horizontales podrían desdibujarse para beneficiar a los constructores que sí tienen la capacidad y a las personas que tienen la capacidad de construir, y, se perdería el fin de este proyecto de acuerdo, que es ayudar a las personas vulnerables en situación de precariedad.

Tengo una duda, y es en cuanto a la ley 1848 del 2017, el artículo 6 exactamente, donde su título es “El reconocimiento de la existencia de edificaciones” y nos dice, a renglón seguido, que el reconocimiento de las edificaciones es la actuación por medio de la cual el curador urbano, la autoridad Municipal o distrital competente para expedir licencias de construcción, declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener la respectiva licencia, siempre y cuando no cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo 5 años antes de la solicitud, al momento de la entrada en vigencia de la presente ley. Quería saber si ese artículo se puede interpretar de alguna forma, la verdad no lo entiendo muy bien. Me gustaría que usted, ingeniero y arquitecto, me lo pudieran explicar.

Esa es mi intervención por el momento, Presidente. Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Honorable Concejal Felipe Galvis. Concejal Andrés Vela tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Andrés Vela, tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Gracias, Presidente. Un saludo cordial a mis compañeros Concejales y a los funcionarios de la Administración Municipal.

Fíjese que yo también tengo una inquietud en torno a la actualización catastral. Estoy revisando acá una de las últimas resoluciones de Asentamientos Humanos que ustedes expidieron: Resolución No. 0832 del 2025, Y veo que en la parte resolutive de esta Resolución, que concedió, o bueno, que legalizó, un Asentamiento Humano, se menciona de manera explícita la Resolución número

643 del 2018 del IGAC. Donde, si usted hace una búsqueda normal o una lectura rápida (por eso hago mi pregunta), si la actualización catastral no tiene absolutamente nada que ver con este proyecto de acuerdo, ¿para qué ustedes están citando una Resolución del IGAC que habla de actualización catastral con enfoque multipropósito?

Entonces, si me gustaría saber, porque fíjese que a mis compañeros también les atañe mucho la consulta y la pregunta, y, pues, al final del día, si no es así, ustedes lo están haciendo mal, porque están citando una Resolución que habla de actualización catastral con enfoque multipropósito en las resoluciones que están entregando. Si no es así, necesitamos una apreciación de parte de ustedes, porque fíjese que, si en nada, o sea, yo creo que esa fue la pregunta que yo planteé hace varios días, si en nada tiene que ver la actualización catastral con enfoque multipropósito, ¿para qué ustedes la citan dentro de las resoluciones o el acto administrativo por el cual se está regularizando el asentamiento humano?

Entonces solamente me quedaría esa duda, esa inquietud, porque, seguramente sería muy extraño que, si en nada tiene que ver, ¿para qué la citamos, si no tiene nada que ver con la legalización de asentamientos humanos?

Muchas gracias, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Honorable Concejal Andrés Vela. Honorables Concejales, continúan en el uso de la palabra, por si desean intervenir. ¿No hay más intervenciones?

Bueno, de parte mía, manifestar que el interés... Yo veo que los Honorables Concejales si desean acompañar este tipo de proyectos, a pesar de que hace algún tiempo se había dicho que era por una sola vez en ese momento. Sin embargo, vemos que muchas personas no alcanzaron, no conocieron, aún después de que estuvo ese acuerdo Municipal en vigencia el año anterior. Se quiso presentar finalizando el año, otra vez comenzando este año, y esta es la tercera vez que se presenta para tomar decisión como Concejo Municipal.

Quiero, reiterar lo que dije finalizando el año y comenzando el año: la preocupación que nosotros como Concejales teníamos era que la divulgación que se debía tener con este tipo de proyectos no se estaba teniendo. A pesar de que el año anterior, según lo que ustedes manifestaron acá, se hizo una feria de servicios, en donde asistieron más o menos 450 familias interesadas, se tomó una base de datos, que ustedes nos manifestaron acá, y que eran las personas que de pronto ustedes, en primera instancia, iban a invitar a que, cuando estuviese en vigencia nuevamente el proyecto, si es aprobado por la corporación, volviéndolo acuerdo Municipal, pudiesen radicar su documentación.

Vemos que, según la explicación que nos viene dando en el estudio de este proyecto el arquitecto y los diferentes funcionarios de la Administración, es que hemos avanzado en algunas cosas, logrando de pronto comunicar aún más la importancia de este proyecto. El hecho de que nosotros aquí estemos una sesión, dos sesiones, tres sesiones, cinco sesiones, sé que también ayuda a que las personas se interesen; he escuchado en los medios de comunicación, también, que se está hablando de este tema.

Honorables Concejales, pienso que eso es lo importante. Hace algunos días ustedes también mencionaban acá que no había conocimiento de parte de la comunidad. Entonces, lo que más me preocupa a mí en realidad como Concejal es que volvamos a aprobar este proyecto, que se vuelva acuerdo, y que comiencen a correr esos seis meses, que es el tiempo máximo que podemos darle a la Administración Municipal para poder recibir esa documentación o hacer un llamado a las personas que quieren hacer parte de este proyecto.

Debo manifestar que efectivamente sí se ha visto que, según lo que explican ustedes, porque estuvo el IDUVI, está aquí la Secretaría de Planeación, nuestros arquitectos que están encargados del tema, verdaderamente, y la invitación es a eso, a que verdaderamente se cumpla. Porque no es solamente tener un espacio de tiempo para radicar unos documentos, sino cuál es la finalidad: la finalidad es que, ojalá, no solamente esos 131 radicados que hubo en vigencia del anterior acuerdo Municipal lleguen a su finalización, sino también los que vienen y los que venían, o sea, los que vienen si se llega a aprobar acá y los que venían de administraciones anteriores.

Aquí, hace algunos días, vino una persona y me dijo: “Llevo 12 años”, y uno dice: “¿Pero 12 años? ¿Cuántos acuerdos Municipales han estado en vigencia y por qué no han podido acceder?”. Entonces, sabemos que es muy importante. Lo decía también una Concejala ahorita: no podemos tener un acuerdo Municipal de manera eterna, porque eso es de alguna manera llamar a la ilegalidad, y nosotros tenemos que ser responsables con eso, porque eso hace parte del desorden que hoy tenemos en el municipio.

Hay asentamientos humanos que se aprobaron, que ya tienen todo debidamente legalizado, pero cuando uno va a ver, no tienen los servicios públicos, no tienen acceso al alcantarillado. Y eso está pasando en el municipio. Entonces, cosas como esas no podemos pasar por alto. Sé que aquí está la necesidad de pasar de padres a hijos y también de resaltar lo importante que es esto, pero también hay que entender que muchos asentamientos humanos ya no hacen parte únicamente de las familias originales, sino que en su momento algunos familiares vendieron a terceros, a personas que no hacen parte de sus núcleos familiares, y hoy ya tienen su vivienda ahí. Esa titulación es la que se busca también organizar.

Entonces, no podemos desconocer eso. Sería un error decir en este proyecto que es solamente de padres a hijos; eso no se puede. Por eso creo que todas las preguntas son válidas: para eso están ustedes, para explicarnos y para que también la comunidad entienda cuándo se puede y cuándo no. Porque eso es lo otro: aquí, cuando se habla de asentamiento humano, todo el mundo piensa que puede acceder a este tipo de beneficio, pero resulta que no es tan así.

También es importante decirles a las personas o a esas familias que tienen unas obligaciones, porque la Administración tampoco tiene todo, de pronto no cuenta con todo el equipo jurídico, técnico o profesional, para poder cumplir con todos los requisitos que hoy ustedes están pidiendo y que son los requisitos que establece la ley.

Entonces, acá la voluntad está de parte de todos los Concejales, y también es recordarle a la comunidad que aquí todos nos preocupamos por ellos. Pero no por sacar ya, hoy mismo, un acuerdo Municipal se va a solucionar todo. Lo que se necesita, para mí, es que haya divulgación. Que en el tiempo que esté en vigencia este acuerdo de verdad lleguemos a todos los sectores del municipio, que por lo menos puedan ir a preguntar a ver si aplican o no.

Y que quede clara una cosa: en ciertos sectores, como ustedes lo han manifestado acá, por protección hídrica, por el tema de los cerros que tienen protecciones especiales y todo lo que prohíba aprobar este tipo de asentamientos, la gente debe conocerlo. Pongo como ejemplo lo que está pasando alrededor, y creo que una compañera también hablaba del sector de la Chucua de Fagua, allá en el sector de San Miguel que está tan afectado. Ahí no más, entrando a Tiquiza, las viviendas que quedan en la ronda del río, antes eran cuatro casas y ahora hay como veinte. ¿Quién hace control?

Es ahí donde también uno le dice a la Administración: ¿pero ¿ustedes qué están haciendo, qué están haciendo desde esas inspecciones? Y aquí yo lo hablé en su momento, que en el presupuesto se debían dejar recursos para que se controlara

esa construcción de manera ilegal. ¿O qué, esperamos que construyan y esperamos cinco años, y entonces ya el alcalde que llegue o el siguiente tendrá que sacar otro proyecto para empezar a legalizar eso que comenzó desde ya como ilegal?

Eso es lo que hemos manifestado y eso es lo que nosotros, acá como Concejales, hemos puesto de presente. Entonces, qué bueno sería, y ojalá se cumpla todo lo que se está prometiendo acá. Aquí ya me dijeron que el IDUVI tiene ya los profesionales, hasta nombraron qué equipo tienen, nombraron los profesionales que están ayudando para que, en cierta forma, estas personas que necesitan lograr tener su documentación al día puedan acceder a ese paso a paso que trae este Proyecto de Acuerdo o este acuerdo, si es votado y aprobado por la corporación, que ojalá de verdad sea utilizado de la mejor manera, y no entren por ahí personas vivas que ya tienen identificado cómo es el negocio y después terminan legalizando no solamente edificios, sino condominios. Eso es lo berraco.

Y es ahí donde me adhiero, de pronto, a las incógnitas que tienen personas como el ponente, en saber cómo es eso de cuando se habla de interés social: hasta qué salarios mínimos llegamos y cómo se mide eso. Porque ese es un limitante también para poder acceder al asentamiento humano.

Dentro de lo que yo puedo ver, creo que hay voluntad. Hay dudas que nos las han ido resolviendo; también hay incógnitas que, de pronto, ustedes han dicho que no se pueden cambiar porque hay un limitante en cuanto a si se lograra hacer lo que proponen algunos compañeros.

Entonces, la voluntad está. Pero sí, el compromiso es de ustedes. Si están seguros, eso debe empezar a regir desde ya. Demos un espacio, ayer lo manifestaba alguien: no por aprobarlo ya ganamos tiempo. Necesitamos es que las personas alisten su documentación, eso es lo que necesitamos.

¿Qué hemos hecho? Aquí se hablaba que las juntas de acción comunal iban a hacer otra feria como esa. Eso lo dijeron en diciembre. ¿La han hecho? Creo que se citó, no sé cuánta gente fue, pero creo que la divulgación debe ser aún mayor. No sé si el alcalde sale y hace un en vivo o de pronto un video, porque a él lo siguen muchas personas, y el mensaje puede llegar a más personas: que alisten su documentación, que asistan de pronto allá a las oficinas que Héctor Orlando ha invitado también, para que la gente vaya y pregunte.

Porque aquí podemos hoy, si quieren, hoy mismo, veo que no hay problema, votarlo, empieza a correr el plazo de los seis meses, y estamos a dos meses y de pronto no hemos logrado lo que se quiere. Entonces, aquí la voluntad está, según las manifestaciones de los Honorables Concejales. Hay la posibilidad de apoyar, pero ya es cuestión de que nosotros decidamos qué nos sirve más y, que nos expliquen las últimas preguntas que hay, que creo que ustedes, como expertos en el tema, nos las pueden explicar.

Esas son como mis inquietudes, o más que inquietudes, las mismas recomendaciones que he hecho desde diciembre: que sea el compromiso claro con la comunidad. Aquí estamos dando un voto de confianza, lo daríamos, pero es para que esas personas se beneficien.

Honorables Concejales, continúan en uso de la palabra por si desean intervenir. Si no, daría el uso de la palabra... ¿hay alguien de la comunidad que desea intervenir? Me dicen que sí, que alguien quiere intervenir.

HONORABLE CONCEJAL VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Voy a seguir dándole uso de la palabra a los Concejales, y luego daríamos paso a las personas de la comunidad que quieran intervenir frente al tema de asentamientos humanos, y después daríamos el uso de la palabra a la Administración.

Concejal Javier Moreno, tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO

Presidente, muchas gracias por el uso de la palabra. Revisando la información que nos allega la Secretaría, veo que en el estudio del acuerdo 220 del año 2024 hay un total general de 131 asentamientos humanos. Yo quisiera saber, en primera instancia, si ustedes tiene un censo de los asentamientos humanos que potencialmente podría haber en el territorio Municipal, teniendo en cuenta los predios que en este momento están vacíos por construir o con construcciones medianas.

Y, Presidente, ya en otras oportunidades se ha logrado y se ha propuesto, sería una propuesta de nuestra parte, que se cree una comisión accidental en la cual los Concejales puedan participar una vez, como creo que va a suceder, se apruebe este Proyecto de Acuerdo y pueda venir la alcaldía en un tiempo prudente a entregar los resultados del desarrollo o de la evolución de lo que ha sucedido o va a suceder con la legalización de estos asentamientos humanos.

Muchas gracias, Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted, Honorable Concejal.

Honorables Concejales, por si tienen alguna duda o inquietud, estamos en uso de la palabra para que aprovechemos a la Administración y con eso den respuesta a lo solicitado por los Concejales el día de hoy.

¿No hay intervenciones? Señor secretario, por favor, declaramos la sesión informal.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS S., SECRETARIO GENERAL (E)

Se declara la sesión informal, señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Por favor, el señor Luis Enrique Martínez desea intervenir. Le damos la bienvenida al señor Luis Enrique y le pedimos el favor de que se acerque al atril para hacer su intervención. Recordarles a las personas que intervienen que tienen un tiempo máximo de cinco minutos para dirigirse a la plenaria.

SEÑOR LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ, MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

Muy buenas noches para todos los Honorables Concejales, también para la Administración Municipal y para los que nos siguen por redes sociales.



La verdad, este tema me interesa bastante, como periodista y como ciudadano. Le he puesto mucha atención a todas las plenarias y había algunos puntos que no me habían quedado claros.

Mi función como periodista, una de ellas, es documentarme, y esta mañana lo hice. Le doy las gracias al doctor Iván, porque me documentó de una manera profunda sobre este tema y aclaré muchas dudas que yo tenía. Mi felicitación para el doctor, porque me documentó muy bien.

Me queda una inquietud: yo vivo en la vereda Fonquetá, sector Santa Bárbara, como usted sabrá, es uno de los sitios rurales de la ciudad de la Luna y yo aparte de ser periodista soy líder comunitario y a mí se me acercan y me preguntan sobre eso, las personas ya mayores. Señor periodistas ¿Qué dice la administración sobre los Asentamientos Humanos? Casualmente me lo encontré el sábado, le dije “la verdad estoy en unas plenarias, estoy esperando a documentarme bien para comentarle a usted, que es lo que usted tiene que hacer” porque él está en arriendo y tiene tal vez setenta y cinco años y está preocupado por los hijos, entonces el dije “yo no se preocupe que eso se lo resuelvo yo” es decir, por ser puente entre la Administración y el señor que es de la comunidad.

Hay una inquietud que me asalta, no he visto en la vereda y me la paso a diario, funcionarios de la Administración promocionando este tema, quiero señor Presidente o lo funcionarios de planeación que me saquen de esa duda ¿Que ha pasado con esa promoción? Digámoslo de manera coloquial “a pie” de este tema... alguna de las dos partes me puede sacar de la duda... ok, permiso.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Gracias don Luis Enrique por su participación; declaramos la sesión formal.

SEÑOR OSCAR EDUARDO VANEGAS SOTO, SECRETARIO GENERAL (E)

Se declara la sesión formal señor Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

De la Administración Municipal ¿Quién desea intervenir? Arquitecto Freddy tiene le uso de la palabra.

SEÑOR FREDDY ANDRÉS RODRÍGUEZ CORTÉS, DIRECTOR DE URBANISMO

Buenas noches señor Presidente, Honorables Concejales, compañeros de la Administración, comunidad en general; yo voy a hacer unas observaciones generales sobre algunas preguntas que han venido dándose y de alguna manera dar el punto de vista desde la dirección de urbanismo y los procesos como se manejan, porque creo que esto es más de ejemplos prácticos. Quisiera abarcar el tema de la actualización catastral, con el arquitecto Héctor estuvimos varios meses con toda la comunidad haciendo un rastreo de informar con el IGAC de que se trataba este tema, que trata de actualizar la información real del municipio a fecha 31 de diciembre de 2024, para aplicarse durante el 2025.

Los ejemplos donde el señor Alcalde hablaba de DIECISÉIS MIL (16.000) predios sin que estuvieran pagando impuestos, se refería a proyectos como viviendas multifamiliares de QUINIENTAS (500) unidades donde se sometieron a propiedad horizontal pero aún estaban con un único número predial, entonces ese tipo de acciones en la actualización la intención es que queden registrados y que todas esas unidades nuevas con una licencia de construcción, como la aprobación de

planos de propiedad horizontal se actualice la información y queden debidamente registradas ante la oficina de registro, asimismo parcelaciones de vivienda campestre, condominios, todos avalados bajo aprobaciones por parte de la Administración y la Dirección de Urbanismo; en muchos sentidos subdivisiones de hace muchos años donde la persona hizo el trámite, saco diez lotes, los llevo a urbanismo, fueron aprobados, después lo llevo a notaria e hicieron el proceso ante la oficina de registro y como ya quedaron los predios las personas se quedaron con ese proceso y lamentablemente no se llevaron al IGAC para que se generaran los predios con sus números catastrales de manera individual, llevaban muchos años teniendo un único predial pero si diez (10) folios de matrícula inmobiliaria, la actualización catastral va en virtud a eso y siempre dado con licencias, aprobaciones y permisos por parte de la Administración.

Asentamientos humanos que se dieron en el pasado, por ejemplo que salieron diez (10), veinte (20) o treinta (30) unidades, donde se hizo el proceso de escrituración, se generaron los folios de matrícula, pero nunca se llevó la información al Agustín Codazzi y hoy siguen siendo un número catastral pero que ya tiene diez (10), veinte (20) o treinta (30) folios de matrícula; la intención de este proceso es que se actualice y que esos predios nazcan ante el Agustín Codazzi para que puedan liquidar sus impuestos de manera individual. Hoy una solicitud que está en trámite del Acuerdo 220 o del 188 del 2021 que no ha salido o no se ha expedido desde la Dirección de Ordenamiento Territorial sigue siendo un predio de mayor extensión, el Agustín Codazzi en la actualización del 31 de diciembre de 2024 lo va a registrar como un único predio, aun cuando hoy tiene diez (10) o veinte (20) unidades al interior, porque es la información con la que cuenta esa entidad, ya que la oficina de planeación a través de la oficina de ordenamiento territorial aún no ha generado un acto administrativo que resuelva generar los nuevos predios, esa es la explicación en cuanto a la actualización.

También el tema de los avalúos comerciales, claro la última actualización se hizo en el 2014 aplicada en el 2015, se tiene que hacer el incremento porcentual al 2025, esa fue una de las medidas. Otras, son las mejoras, entonces que pasa hay un predio que tiene 1.500 m² con diez (10) unidades si nos vamos diez años atrás seguramente no había estas unidades, sino una, dos o tres; no sabemos. El área construida reflejada en el 2014, voy a poner un ejemplo. Doscientos metros (200m); hoy vamos a mirar y tiene mil cuatrocientos metros cuadrados (1.400 m²) el área adicional es una mejora en el predio y eso va a generar un incremento en el avalúo comercial y por ende en el catastral, si no se hace un proceso de asentamientos el avalúo que estaba hace catorce años hoy va a tener un incremento significativo porque aparecieron al transcurso de los años nuevas unidades y hoy va a incrementar, porque si pagar dos pesos (\$2) antes era un problema, imagínese hoy pagar veinte (20). La resolución de la que hablaba el Concejal Andrés Vela, la 643 de 2018 "POR LA CUAL SE ADOPTA LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO PARA LAS ACTIVIDADES DE BARRIDO PREDIAL MASIVO Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA CASOS PUNTUALES" es decir que estos son los lineamientos generales y la ruta base de los topógrafos que presentan los levantamientos topográficos para los proyectos de legalización; es una resolución del IGAC que establece de qué manera, como, que especificaciones y que nivel de detalle deben tener esos levantamientos topográficos.

No es una resolución aplicada directamente al municipio, sino es general adoptable a todo el territorio nacional y no tendría en principio nada que ver con la actualización que está en trámite ni con la que hubo en el 2014. En virtud a eso y desde la parte de la actualización catastral versus el proceso de asentamientos humanos, la actualización catastral se de hoy, mañana, dentro de una semana; no tiene porque incidir en el proceso de asentamientos humanos, porque el predio que alberga 1.500 metros con 15 casas o 10 casas en la actualización que nos va a presentar el Agustín Codazzi va a seguir siendo el mismo predio no va a mutar a los predios resultantes porque no hay un acto administrativo de parte de la Administración que diga que se tiene que dividir o individualizar las unidades, una



Concejo de Chía

vez pase eso que es lo que decía el arquitecto, una vez se apruebe el proceso de asentamientos humanos, tiene que ir a notaria, a registro y una vez este la actualización catastral lo que sigue de aquí en adelante es algo que se llama "conservación catastral" que es mantener el catastro del municipio y eso va en la educación de la ciudadanía, lamentablemente no existen los instrumentos legales donde el deber ser, muy personal. Debería ser que la oficina de registro una vez cuente con el folio de matrícula nuevo informe a la oficina del IGAC para que se haga de manera armónica la información, pero lamentablemente eso no pasa y esa tarea se la dan al ciudadano del común, lamentablemente este no tiene el conocimiento, pero para el gran constructor en un beneficio, porque entre más se espere pues menos predial y menos impuestos tendrá que pagar. Entonces eso es algo que hay que ver, porque el municipio evidencia el problema porque se generan menos impuestos, pero a nivel en general desde la oficina de registro del IGAC debería de existir un elemento que entregue la información, porque no hay comunicación entre entidades.

A eso voy, la actualización catastral no tiene que ser un limitante para el proceso de asentamientos humanos, una vez el asentamiento quede configurado, constituido, legalmente notificado se vuelve un insumo para actualizar y se haga el proceso de conservación catastral que es a lo que le apunta el municipio de aquí en adelante, con eso no tiene cada cinco años realizar una actualización si año a año, proceso a proceso, tramite a trámite se actualiza la información pues el municipio jamás tendrá que volver a hacer actualización catastral porque siempre estará actualizado y esa es la meta y ojala a futuro se pueda dar. El tema de la antigüedad de las construcciones, hemos buscado normatividad y los asentamientos humanos no establece que tenga que tener una antigüedad específica, el Concejal Felipe Galvis hablaba de la Ley 1848 de 2017, cinco años entrada en vigencia, esa ley es únicamente para reconocimiento de la existencia de edificaciones, para tramites de reconocimientos ante la Dirección de Urbanismo no tiene que ver nada con el tema de asentamientos humanos, una cosa es el reconocimiento individual de una construcción y otra cosa es el asentamiento humano y la antigüedad del mismo, son cosas que se pueden confundir pero no son la misma, la antigüedad para el reconocimiento se exige a través de la Dirección de Urbanismo una declaración de antigüedad que se acomode y quede dentro de la figura, porque no es que dentro de doce años se puedan legalizar los predios que hoy se están construyendo, ya que tenemos como base establecida por la Ley 1848 de 2017 que son cinco años en junio, exactamente decía el Dr. Iván, es decir que todos los predios que se generen de esa fecha hacia acá no se van a poder reconocer porque no van a estar dentro de los cinco Años previos a entrar en vigencia la ley.

Ahí es cuando apelo a ustedes Honorables Concejales, teniendo en cuenta lo de los cinco años y por qué exigimos como Administración sobre los cinco años; en el ejemplo práctico como lo propone el Ponente, si nos vamos al 2015 son diez años antes, la ley 1801 de 2016 establece que la Administración y las inspecciones de policía tres años una vez se ejecute la última obra pierde la competencia para imponer una infracción urbanística, es decir que las construcción que se hicieron en el 2022 hoy si la Administración no actuó, perdió competencia. Entonces, no les puede poner una infracción, ni demoler, porque perdió la competencia. Todos los que vayan del 2022 al 2015 van a quedar en un limbo jurídico porque la Administración no puede reconocer las construcciones porque no tienen la antigüedad, el tema de asentamientos humanos da diez años, entonces tampoco podrían entrar en el proceso de legalización ¿Qué pasa con esas construcciones? Y entendiendo el tema que menciona la Concejala Marcela, el territorio, hoy existe una realidad clara, ustedes nos dicen vamos a dar la última oportunidad, vamos a sacar el proyecto, pero es la última vez y no se puede hacer nada más y esos siete años de esas personas que ya construyeron ¿Qué pasa con esas construcciones? Va a quedar en la ilegalidad eterna porque no podemos mover la antigüedad de cinco años antes al 2017, entonces apelo a ustedes para establecer que cinco años es un tiempo prudente, claro el tiempo pasa muy rápido, pero dejar esa cantidad de construcciones sin la posibilidad de legalizarlas aun existiendo la herramienta y teniendo en cuenta que la norma no nos está limitando a que sean diez años.



Les pongo eso sobre la mesa, tenemos la posibilidad de hacer un proceso de legalización armónico, como administración tenemos toda la voluntad de explicarles a las personas para promover y socializar el tema de legalización, la invitación es para ustedes señores concejales porque este es un trabajo de todos para que formemos un proceso de socialización de este proyecto que es importante para la comunidad.

Concejal Valdivieso, con el tema de los reconocimientos en el caso puntual que explico el arquitecto Héctor Orlando, ahí se generaron tres predios y se van a generar tres unidades o lotes, cada uno de ellos con la ficha normativa que está establecida en la resolución de asentamientos, tendrán que ir a la Dirección de Urbanismo establecer un reconocimiento y aprobar planos de propiedad horizontal, cada unidad generará su propiedad horizontal y después mutará a unidad 1, 2, 3 o 4 en los caso que aplique. Entonces, el proceso es generar primero asentamientos porque genera los tres predios con la normatividad que me servirá de base para poder expedir los reconocimientos y su vez poder aprobar la propiedad horizontal. También es muy claro en cuanto a la actualización catastral que esta no sanea los títulos, eso siempre ha sido muy claro, no es la herramienta. Si tiene procesos de sucesiones, si tiene procesos de posesiones y demás, no es el instrumento, porque ellos simplemente arrojan la realidad ¿Cómo está el predio, que condiciones, hubo mejoras o no? y si ¿Hubo mutaciones debidamente registradas y aprobadas por la oficina de planeación y urbanismo? Eso es básicamente mi intervención.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal ponente tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Gracias, es que no quiero que se enfríe la exposición que acaba de hacer el arquitecto Fredy Rodríguez en torno de dos temas. Uno, usted mencionaba que en torno del proceso de conservación que se la ha abandonado esa función del desglobe catastral a los ciudadanos, es posible que a la postre se sienta así por la ineficiencia del estado, pero es la misma Ley 1579 de 2012, que es nuestro estatuto actual de registro e instrumentos públicos en el artículo 50 establece que es una obligación de la oficina de instrumentos públicos cada vez que opere o que abra un folio de matrícula inmobiliaria le informe de inmediato a la oficina catastral para que esta haga lo propio y dice además que tiene que ser por medios digitales y sobre eso además hay varias instrucciones administrativas de distintos superintendentes, pero yo creo que la realidad cuando el estado es más eficiente desde lo catastral debería ser lo contrario, en el tema de asentamientos hayan muchas más cedulas catastrales que matriculas inmobiliarias.

Usted planteaba mantener la propuesta de los cinco años, basada en la prescripción de la acción urbanística de los tres años que trae la 1801; mire yo le quiero decir y a la ciudadanía que nos sigue. Nuestro ordenamiento jurídico colombiano prescribe y reprocha las infracciones urbanística y trae distintos tipos de responsabilidad legal frente a las infracciones urbanísticas, que entre otras y esto es muy importante no son excluyentes entre sí, entonces vemos por ejemplo que hay una responsabilidad urbanística y la encontramos en la Ley 810 de 2003, que trae sanciones como las multas sucesivas y hasta la misma demolición, pero quien ostenta esa condición, la autoridad urbanística en cada ente territorial. Me



Concejo de Chía

refiero a municipios y a distritos; hay una segunda que es la policiva que la encontramos en la Ley 1801, también. Multas y hasta demolición, aquí lamentablemente de años atrás en el Municipio de Chía han revuelto estas dos responsabilidades legales en una sola y se las han delegado solamente al inspector de policía, abstrayéndose Dra. Yaklin la Secretaría de Planeación de esa responsabilidad, son sanciones distintas la de la Ley 1801 y la de la Ley 810, debería estarse sancionando por las dos, para que estudien ese tema, es trascendental y no es un tema de esta Administración, eso viene de tiempo atrás, pero es un grave error que esta, como una omisión grandísima en la que se está incurriendo. Debería ser una tarea muy grande de cara a evitar la informalidad y la comisión de acciones urbanísticas, pero hay otras infracciones urbanísticas o mejor, de responsabilidades legales. Por ejemplo, está la ambiental, cuando el inmueble es sujeto a propiedad horizontal esta como una sanción no pecuniaria, encontramos la responsabilidad extracontractual contenida en el código civil, todas estas se pueden incoar, adelantar y resultar sancionando y declarando responsable al infractor urbanístico, pero me voy a referir a la responsabilidad penal.

El artículo 318 del código penal, perdóneme que lo voy a leer a la letra, ha prescrito un delito que se llama urbanización ilegal y dice así, mire Concejal Vela la cantidad de verbos rectores que trae este verbo legal.

(...) el que adelante, desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie facilite, tolere, colabore o permita la división, parcelación, urbanización de inmuebles, o su construcción, sin el lleno de los requisitos de ley incurrirá, por esta sola conducta, en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento veintiséis (126) meses y multa de hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)

Si vamos a la teoría que usted acaba de plantear, que no me disgusto el intento, me parece interesante. Pues entonces debería ser, atendiendo a su argumento no los diez (10) años, pero si, el termino de prescripción del 318 del código penal, que viene siendo los 126 meses, que si son diez (10) años; para que prescriba la responsabilidad penal y vamos a esa lógica y a ese argumento que usted acaba de utilizar arquitecto, piénselo.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Concejal Andrés Vela tiene el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO

Yo en igual sentido que lo ha mencionado el Presidente y los demás concejale, yo creo al unisonó, eso no es de uno, dos o tres, creo que los quince concejales queremos apoyar este proyecto de acuerdo, vuelvo y repito yo quiero partir es de descubrir realmente lo que nosotros estamos votando, porque al final del día si se han aprobado varios proyectos de acuerdo, pero que queremos es mejorar y a propósito de eso, de manera extraoficial esa lógica que usted planteo desde luego me hizo pensar en la prescripción de la acción penal, que contempla la Ley 599 del 2000, porque es que atendiendo a los criterios de mis compañeros, es cierto. Yo tampoco y lo digo de manera transparente, también estaba buscando el término que decía el Concejal Pablo Andrés y a lugar lo que decían mis compañeros, que sería bueno que lo indicáramos, pero si la lógica que usted está dándonos a partir del conocimiento urbanístico, la utilizamos frente al tema de la prescripción de la acción penal de que tratan los artículos 83 y 84 si no estoy mal, pues básicamente



ni siquiera diez años, serían diez años y cinco meses, es decir, si atendemos a la lógica que usted nos está diciendo, para que se pueda prescribir este delito serían diez años y cinco meses.

Entonces digamos que ahí me pone hasta a pensar, me gustaría de pronto que lo analizaran, yo creo que todos queremos apoyarlo pero eso que usted acaba de decir es un detonante dentro de lo que yo quiero descubrir del espíritu de este proyecto de acuerdo y sobre todo del espíritu de la norma, porque si usted está pensando de esa manera, pues muy razonablemente tendríamos que pensar la prescripción de la acción penal de que trata el artículo 318 del código penal, es indudablemente necesario de pronto hacer un análisis del mismo, solo para poder descubrir cuales podrían ser esas consecuencias. Porque, vuelvo y digo, estoy partiendo desde la incertidumbre de lo que seguramente usted conoce y yo desconozco, o seguramente lo que yo conozco y usted desconoce; que al final enriquece la discusión y en ese sentido si me parece muy conveniente que hagamos este análisis mutuo, conjunto e integral porque me parece, y acá solamente lo pongo entre comillas porque no estoy seguro, tengo que ser sincero y transparente en lo que voy a decir no podríamos aprobar, vuelvo y repito parto desde el desconocimiento porque tenemos que hacer el estudio, un proyecto de acuerdo que contrarie los criterios de una norma como la Ley 599 del 2000 entonces fíjese que hasta interesante la intervención suya para poder entender ese supuesto entonces sí sería conveniente que nos sumemos a la investigación y podamos hacer dos cosas o reconsiderar lo de la prescripción y no haberlo tocado o analizar y darle una respuesta a esto que se está planteando y al final del día el interés yo creo que de todos los 15 concejales es apoyar este proyecto de acuerdo, esa mi intervención presidente. Muchas gracias por el uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted concejal Andrés Vela, honorable Jorge tiene uso la palabra.

HONORABLE CONCEJAL JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO

Gracias presidente, escuchando todos los planteamientos que se están dando en torno a este proceso, yo si quisiera pedirle doctor Orlando como son dos etapas diferentes; una es la legalización del asentamiento y otro es el reconocimiento, que se nos diera mayor claridad para que despejemos las dudas ¿Cuándo es la etapa de ese asentamiento y cuándo sea su reconocimiento? También quisiera conocer de ser posible de lo que se ha probado en tema de asentamientos de cuántos se ha logrado su reconocimiento porque eso me da la razón en el sentido o les da la razón en el sentido del tiempo que se requiere para que se puedan reconocer los asentamientos. Gracias presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted honorable concejal, hay más intervenciones de los honorables concejales o si no la administración tendría el uso de la palabra.

SEÑOR HÉCTOR ORLANDO RUIZ PALACIOS, DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLUSVALÍA

Gracias concejal, voy a empezar de atrás hacia adelante, referente a lo que plantea el concejal Jorge Salazar, hasta dónde llega el proceso de legalización y dónde comienza el de reconocimiento, hay que señalar que la legalización está apuntada a la identificación de esos sectores, la identificación de esos polígonos donde hay una serie de construcciones sin licencia de origen informal y es la fijación de las normas urbanísticas para generarle un orden y una estructura a esos sectores,

esa legalización de asentamiento hace las veces de una licencia urbanística que le va a dar todas las condiciones y toda la posibilidad que en una siguiente fase las personas y los interesados dentro de ese asentamiento puedan estructurar sus planos, sus documentos y puedan acceder a la posibilidad del reconocimiento de las edificaciones entonces aquí el resumen es la legalización aplica para generar la norma urbanística que le va a dar la posibilidad de reconocer las construcciones entonces cuando se hable de reconocimiento siempre se va a hablar para efectos de las construcciones y la legalización aplica es para la Norma urbanística que se le da a todas las personas y a todos los propietarios dentro de ese inmueble ahí radica la diferencia y está claramente establecido que la resolución urbanística que expide la dirección de ordenamiento territorial, los interesados pueden construir sus expedientes y acercarse a la dirección de urbanismo a tramitar el reconocimiento de sus edificaciones ya con urbanismo y lo que siempre hemos dicho ahí hay un beneficio tributario que el concejo municipal aprobó para cuando se den esas condiciones de reconocimiento de construcciones puedan utilizarlo.

Aquí hay una inquietud con respecto a ese grupo de eventuales potenciales usuarios del instrumento de asentamiento, hablamos de más o menos unas 450 personas identificadas pero consideramos que de noviembre a hoy ese número tuvo que haber subido bastante y eso es un tema que hace parte de la evaluación y de la actualización de la información, esa es una situación que nosotros vamos a verificar para poder armar esa base de datos de esos potenciales usuarios que vamos a armar, a buscarlos, a identificarlos y a divulgar todo el tema que se plantea.

Nosotros estamos organizando un plegable con el paso a paso, un poquito más condensado del que vimos acá en las presentaciones y la idea es por ejemplo armar un equipo con EMSERCHIA de tal manera que cuando se haga la entrega de todos los recibos de los servicios públicos vaya acompañado de un ejemplar de ese paso a paso para que llegue de primera mano a la comunidad en general y que podamos captar a esas personas que están necesitando del instrumento.

El concejal Edwin señalaba que el trabajo fuerte tiene que ser la socialización y casi que en esencia aprobación de asentamiento es sinónimo de socialización masiva y aquí hay un tema muy importante que él mencionó y es el seguimiento a esos indicadores, nosotros vamos a hablar de un solo indicador que es el número de solicitudes de reconocimiento que tramitó la dirección de urbanismo de proyectos o de construcciones producto de asentamientos pero básicamente el otro insumo también es que con EMSERCHIA verifiquemos cuántas matrículas nuevas se generaron a partir de la aprobación de esos asentamientos y hacer la consulta para tener la claridad de que efectivamente hoy gozan de legalidad en materia de servicios públicos.

El tema de los folios de matrícula inmobiliaria, también hacer las consultas y hacerle seguimiento a esas aprobaciones, cuántos de esos procesos de asentamiento lograron sobrepasar y tramitar la independencia a nivel de matrícula inmobiliaria y por ende todo lo que tiene que ver con cédulas catastrales para efectos de poder determinar quienes pudieron adelantar un proceso independiente de otros temas, ahí podría revisarse muchos de esos del año 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 pudieron hacer el ejercicio e hicieron por ejemplo el tema de conservación y presentaron sus documentos al IGAC, ese es otro insumo de indicadores producto de ese seguimiento que debemos hacerle posterior a la aprobación del proyecto de acuerdo.

Hay un tema que planteaba el concejal Víctor Fernando Torres de las construcciones que se encuentran en altura dentro del suelo rural especialmente y me refiero que cuando aparecen construcciones de más de cuatro pisos o construcciones de cuatro pisos, aquí hay que señalar que la norma general habla de dos pisos y aprovechamiento de cubierta pero el artículo 197.2 del plan de ordenamiento territorial del Acuerdo 17 tiene una posibilidad de algunas situaciones dentro del núcleo familiar que pueden llegar a construcciones de tres pisos, cuando se realiza una visita y los beneficiarios o los potenciales interesados



dentro de la visita que se hace en primera instancia se identifican construcciones de cuatro pisos inmediatamente hacemos la observación de que ese piso cuarto no puede tener la posibilidad porque está por encima de las normas urbanísticas del plan de ordenamiento territorial, es preciso mencionar que nuestro insumo y brújula es el acuerdo 17 del 2000 entonces cuando encontramos esas situaciones va acompañado de un programa de mejoramiento y es desafortunadamente ese piso adicional no podrá ser legalizado y dentro de la propuesta urbanística que se presenta en la resolución, ese piso tiene que desaparecer y esa es la condición para poder darle trámite al tema y el otro tema que el concejal Valdivieso señalaba en alguna parte y es cómo se identifica esa precariedad dentro de esos asentamientos, en esas visitas de campo identificamos si la construcción tiene iluminación, ventilación, su estructura está medianamente bien construida, cuenta con unos espacios funcionales humanos dignos, eso queda caracterizado, cuando trajimos unas presentaciones anteriormente vimos una ficha que es el trabajo de campo donde se recoge toda esa información, quedan ahí capturados todos esos elementos y a partir de ahí empezamos a construir una propuesta que tenga los lineamientos del plan de ordenamiento territorial y que empezamos a construir esas propuestas de mejoramiento, por eso es muy importante y nosotros recalamos que la construcción de esa resolución final es concertada previamente para que las personas sepan las obligaciones y los derechos que adquieren cuando van a firmar y se van a notificar de ese acto administrativo y en el caso puntual de esas construcciones que necesitan adecuaciones y propuestas de mejoramiento ahí queda incorporada esa obligación y queda dentro de los elementos del acto administrativo y en esa condición las situaciones que están fuera de Norma nosotros no las podemos apoyar y/o patrocinar entonces para eso están las propuestas de mejoramiento y el trabajo de campo que se desarrolla con los procesos de asentamiento.

Hay que precisar y como el concejal Edwin Fuentes lo menciona, nosotros estamos centrados y muy preocupados porque todos los procesos del acuerdo 220 que es nuestro referente inmediato, puedan salir, de hecho como lo mencionamos en las estadísticas en la próxima entrega de asentamientos van a empezar a salir los asentamientos que vienen radicados con el acuerdo 220 y tenemos alrededor de 52 proyectos que ya están en la construcción de la Norma y la estructura urbanística, lo que le va a dar un despliegue a todos los procesos que se radicaron con la vigencia de esta Norma, también estamos revisando lo antiguo, lo anterior, aquellas personas han cumplido todos los requerimientos y para la muestra es que los cuatro asentamientos que nosotros entregamos el pasado 1° de marzo que venían radicados con el acuerdo 188 del 2021 se llevaron a cabo porque también es nuestra obligación continuar con los trámites de los procesos que se radicaron y que afortunadamente pudieron cumplir con los plazos que entregaron las normas anteriores, hicimos un ejercicio, hubo acta de observaciones, se cumplió, se corrigió y hoy por hoy esos cuatro expedientes ya están aprobados.

Creo que esas son las intervenciones presidente, el doctor Iván va a hacer una precisión con respecto a la intervención del concejal Pablo Castro y del concejal Andrés Vela, por favor entonces para que le permita el uso de la palabra.

SEÑOR IVÁN DARÍO BAUTISTA, PROFESIONAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA

Frente a la propuesta que acaban de exponer en el tema penal y la prescripción de las acciones de este tipo, en primer lugar es importante resaltar que el derecho penal en nuestro país está estructurado a partir del principio "Ultima Ratio" o sea que debe ser la última instancia de emplear para solucionar una situación, el derecho penal está estructurado y ya ustedes conocen los elementos, los que comparten mi profesión saben que hay unos elementos a evaluar en el tema del derecho penal, lo exponía el concejal Pablo en el tema de los verbos rectores pero también está antijuricidad, está culpabilidad entonces todos esos elementos entran a confluir en el derecho penal y es importante resaltar que la administración



municipal no propuso la regla de los 5 años partiendo de la noción de poder o no sancionar al ciudadano por una situación administrativa o una situación penal, lo propone desde la visión de cuál es la alternativa de solución a esa informalidad, qué herramienta me brinda la posibilidad de que esa situación se corrija, el derecho penal no genera esa herramienta, si yo judicializara a un ciudadano por este tema, por este tipo penal y efectivamente se le encuentra responsable, se judicializa, se le impone su pena privativa de la libertad pero la informalidad urbanística prevalece en el territorio con los efectos que generó con los otros ciudadanos entonces el derecho penal aquí no me entra a solucionar este conflicto, el derecho policivo corrige esta situación porque dentro de este proceso esa instancia puede generar la posibilidad de otorgarle los 60 días para que se adelante el proceso de reconocimiento al impartirlo a través de un acto administrativo, efectivamente hay una orden administrativa que debe ser tenida en cuenta por la dirección de urbanismo en el momento de adelantar el trámite, corrige la situación dentro del principio de favorabilidad, desarrollado en nuestra ley 1801 habla también de esa iniciativa del ciudadano de corregir voluntariamente su citación de informalidad y ser tenida en cuenta al momento de establecer estas multas y las sanciones que se le van a imponer por la infracción que cometió en el evento que lo corrijan antes de que se presenten el momento de valorar la sanción a imponer ya no se ve inmerso en esta situación, también es importante resaltar que por ejemplo la ley 810 que previamente se aludía y esas sanciones y multas también fueron subsumidas en el proceso policivo porque derogó esos artículos que daban esas facultades y en ese momento por ejemplo la ley 810 en su Artículo sexto establecía que los predios que estaban en posesión de personas que fueron objeto de legalización no eran objeto de ese tipo de sanciones entonces también estas herramientas siempre se han desarrollado es en aras también de resaltar y beneficiar al ciudadano que está interesado es en formalizar su situación.

También es importante resaltar por ejemplo que en el derecho penal uno de los factores a tener en cuenta es el “dolo la culpa” y es esa intención de generar ese daño y acá estamos en situaciones como bien se ha expuesto a lo largo de las diferentes sesiones de decisiones que buscaron fue beneficiar esas situaciones familiares que se fueron presentando en el territorio que no tenían otra alternativa más que construir esas viviendas que hoy en día existen y por eso es que se propone esa regla de los 5 años porque en realidad subsume, formaliza y le da una solución a todas esas situaciones que se presentaron del año 2020 hacia atrás, resaltando eso que en realidad no se está buscando una figura de sanción sino todo lo contrario una figura que le permita a los ciudadanos a iniciativa propia y también acompañados con la administración municipal y el concejo de que tenga esa alternativa de que pueda radicar su solicitud, que pueda ser estudiada y no por temas como por ejemplo lo que les precisamos en la presentación, varios de los procesos no continúan porque no cumplen con la antigüedad de los 13 años porque los 13 años sí o sí exigen que esa construcción exista en junio de 2012 entonces esas variables fueron las que se ponderaron y se propone esa antigüedad los 5 años.

El concejal Pablo preguntó el tema del grado de consolidación y la gráfica que se presentó allí, lo que sucede con esas propuestas es que los derechos son preexistentes entonces esos cuatro lotes que se ven vacíos ahí en ese dibujo es porque alguien ostenta derechos previamente, no es que el ciudadano pueda proponer aleatoriamente un número de predios a generarse no, tiene que existir y tiene que entregar las pruebas que acrediten ese derecho que ostenta sea la calidad que sea porque así lo establece el decreto 1077 dentro de los requisitos a tener en cuenta en la legalización entonces ahí en ese ejemplo que se esbozaba efectivamente tienen que existir 10 interesados, cuando nosotros hablamos de interesados estamos hablando de un representante de un núcleo familiar porque cada vivienda la habita es una familia pero el interesado que nos presentan a nosotros es el representante de esa familia que va a ser la beneficiada del proceso de legalización que va a ser la beneficiada de individualizar su propiedad con todos los beneficios que trae consigo que ya se han expuesto a lo largo de las sesiones entonces quería precisar eso alcances y la razón de proponer esos 5 años, el grado



de consolidación y que en realidad aquí parte de hechos preexistentes entonces ellos tienen que acreditar estas situaciones para que su proceso de legalización se pueda llevar a feliz término. Muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

A usted doctor Iván, concejal Pablo tiene uso de la palabra.

HONORABLE CONCEJAL PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO, PONENTE

Gracias, la ley 810 no está derogada en su totalidad, el artículo 1 y 2, sino que cuando se derogaron esos dos artículos se generó una laguna normativa porque los artículos posteriores al artículo primero y segundo hacen reenvío expreso a ese artículo primero y segundo pero cuando hablamos de la ley 810 hablamos de la autoridad urbanística y no policiva, no es ignorancia mía sino es la misma Norma la que plantea pero atendiendo el espíritu del legislador habla es de que el regente de esta sanción urbanística es la autoridad urbanística y no la policía, solamente quería hacer la salvedad presidente.

Presidente yo quisiera elevar a proposición el aplazamiento de la sesión para continuar en otra con el estudio, en orden valorar, les propongo respetuosamente que eventualmente entremos a valorar el texto del proyecto de acuerdo, creo que el debate ha sido enriquecedor, ha sido interesante, creo que la ciudadanía no puede quejarse de la falta de rigor del debate que se ha dado acá, reconozco también el trabajo que ha hecho la administración pero sí le solicito presidente que someta votación el aplazamiento y en una próxima sesión que usted defina entonces entremos a debatir el texto del proyecto de acuerdo, muchas gracias.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Existiendo una proposición en el sentido de aplazar el estudio en segundo debate del proyecto de acuerdo No. 3 por favor señor secretario tomamos votación por aprobación o negación.

SEÑOR ÓSCAR EDUARDO VANEGAS SOTO, SECRETARIO GENERAL (E)

PABLO ANDRÉS CASTRO CASTRO	POSITIVO
JOHN EDWIN FUENTES CORREA	POSITIVO
LUIS FELIPE GALVIS RAMOS	POSITIVO
LAURA GISELLE GARCÍA MELO	POSITIVO
NATALIA GIL LOAIZA	POSITIVO
IVÁN DARÍO JIMÉNEZ LA ROTTA	POSITIVO
ANGÉLICA LIBRADA MONTAÑEZ SÁNCHEZ	POSITIVO
JAVIER ENRIQUE MORENO FORERO	POSITIVO
CLAUDIA MARCELA PEDRAZA CAMERO	POSITIVO
JOHN ALEXANDER ROBAYO ALARCÓN	POSITIVO
JORGE HERNÁN SALAZAR GORDILLO	POSITIVO
EDGAR FRANCISCO SALGADO GARCÍA	POSITIVO
VÍCTOR FERNANDO TORRES MORENO	POSITIVO
JAVIER ERNESTO VALDIVIESO FONSECA	POSITIVO
WILLIAM ANDRÉS VELA LOZANO	POSITIVO

le informo señor presidente que hay 15 votos positivos por la aprobación del aplazamiento del estudio proyecto de acuerdo No. 03 de 2025.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE



Concejo de Chía

Queda aprobada la proposición presentada por el concejal ponente y queda aplazado el debate para el estudio del proyecto acuerdo No. 3, siguiente punto en el orden del día.

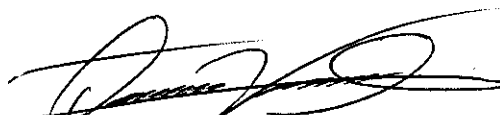
SEÑOR ÓSCAR EDUARDO VANEGAS SOTO, SECRETARIO GENERAL (E)

El orden del día ha sido agotado señor presidente.

HONORABLE CONCEJAL JOHN EDWIN FUENTES CORREA, PRESIDENTE

Siendo las 7:37 p.m. de la noche el día 2 de abril 2025 doy por finalizada la sesión plenaria convocada para hoy y cito para mañana a partir de las 4:30 de la tarde, feliz noche honorables concejales.


JOHN EDWIN FUENTES CORREA
Presidente


ÓSCAR EDUARDO VANEGAS SOTO
Secretario General (E)

Elaboró: Vidiana Paniagua, Luisa Lancheros, Diana Romero, Eslendy Gualtero, Oscar Vanegas y Francisca Pérez, Secretarias.

Revisó: Vidiana Paniagua, Luisa Lancheros, Diana Romero, Eslendy Gualtero, Oscar Vanegas y Francisca Pérez, Secretarias y Oscar Eduardo Vanegas Soto, Secretario General (E).

Nota: LEY 1551 de 2012.

Artículo 16. El artículo 26 de la LEY 136 de 1994 quedará así:

Artículo 26. Actas. De las sesiones de los Concejos y de sus Comisiones permanentes, El Secretario de la Corporación levantará actas que contendrán una relación sucinta de los temas debatidos, de las personas que hayan intervenido, de los mensajes leídos, las proposiciones presentadas, las Comisiones designadas, resultado de la votación y las decisiones adoptadas.

El Audio de la presente Acta, es soporte de esta y reposa en el Archivo de la Corporación.

